이황, 「세계화와 한국 경쟁법의 발전」, 윤창호·장지상·김종민 편, 『한국의 경쟁정책』, 형설출판사, 2011, 388-429 쪽
※ 원문과 내용·쪽 바뀜 위치·각주의 쪽 위치 동일(줄바꿈 위치 제외)

오늘날 한국 경제정책의 핵심 중 하나가 경쟁정책이라는데 큰 이견이 없다. 또한 공정거래위원회가 주도하는 경쟁법 집행은 세계적으로 높은 수준인 것으로 평가받고 있다.[1] 이러한 한국의 경쟁법 내지 경쟁정책을 세계화라는 관점에서 살펴보기 위해서는, 먼저 경쟁법이 각국에 확산된 과정과 현황을 알아봄으로써 세계적인 흐름을 파악할 필요가 있다. 그 위에서 한국의 경쟁법 발전경로를 관찰하면 세계적인 틀 안에서 현재 한국 경쟁법의 위치를 확인하고 향후 발전방향에 대한 일정한 시사점을 얻을 수 있을 것이다.

1. 경쟁법의 세계적 확산 경로[2]

1890 년 미국에서 셔먼법(Sherman Antitrust Act)이 제정된 이래[3] 경쟁법이 세계적으로 확산된 것은 제 2 차 세계대전 직후 미국이 독일과 일본 등 피점령국에 독점금지법을 이식한 것이 계기가 되었다. 당시 미국의 의도는 자유주의적 색채가 짙은 이 법을 카르텔과 재벌로 대표되는 군국주의 경제세력을

1) 일례로, 세계적으로 유력한 경쟁법 전문잡지인 Global Competition Review 는 최근 한국 공정거래위원회의 경쟁법 집행수준이 세계 경쟁당국 중 10 위(국가 기준 7 위)라고 평가하기도 하는 등 지속적으로 10 위권에 포함시키고 있다. http://www.globalcompetitionreview.com/surveys/survey/161/Rating-Enforcement 참조. 한편 최근의 일부 연구는 경쟁당국의 집행수준은 선진국가 그룹(1 인당 국민소득이 13,500 달러 이상이고 사법체계가 완비된 나라들) 중 하위권 정도이지만, 우리나라의 경제와 사회발전 정도에 비추어 보면 비교적 적절한 수준의 법 집행을 하는 것으로 평가하기도 한다. Abel M. Mateus, Competition and Development: What Competition Law Regime? (October 26, 2010) 참조. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1699643.

2) 이에 대한 간략하고도 훌륭한 소개로는 다음 책을 참조하기 바란다. F. M. Scherer, Competition Policies for an Integrated World Economy, Brookings Institution, 1994, pp. 17~42.

3) 세계 최초의 경쟁법은 가격담합 등을 금지하는 내용으로 1889 년 캐나다에서 제정된 'Act for the Prevention and the Suppression of Combinations Formed in Restraint of Trade'이었다. Leonard Waverman, Canadian Competition Law: 100 Years of Experimentation, 「Competition Policy in Europe and North America: Economic Issues and Institutions, Harwood Academic Publishers」, 1990, p. 73. 그러나 비슷한 시기에 보다 체계적인 내용으로 제정되어 강력하게 시행된 미국의 Sherman Act 를 첫 제정법으로 거명하는 것이 보통이다. 셔먼법은 당시 미국의 정치, 경제, 사회를 휩쓸던 소수의 Trust 를 규제하는 것을 주된 사명으로 하였지만, 구체적인 제정배경, 목적이나 규제대상 및 방향 등에 대하여는 지금까지도 의견이 분분하다. 경쟁법이 당시의 경제와 사회 실정에 어울리는 역할을 해야 한다는 점에서 보면 이러한 논란은 자연스럽기도 하다. 경쟁법의 구체적 목적이나 역할에 대하여는 지금도 수많은 견해가 엇갈리고 그에 따라 나라마다 입법과 집행방향도 제각각이다. 그러나 적어도 경쟁법의 가장 기본적이고도 핵심적인 목적이 경제적인 소비자 후생의 증대에 있다는데 대하여는 현재 거의 이견이 없다.

해체하고 공산주의 소비에트연방에 대항하는 민주주의 국가들의 시장경제체제 구축을 위한 수단으로 이용하는 것이었다는 것이 일반적 견해이다.[4)]

이후 독일을 비롯한 유럽 국가들과 일본은 전후 경제복구정책에 있어서 상당히 다른 방향을 채택하였는데, 큰 차이 중 하나는 경쟁법을 수용하는 태도에 있었다. 즉, 독일 등 유럽 국가들은 전쟁 이전의 독점과 카르텔을 해체하는데 비교적 적극적으로 나서는 동시에 국가 발전방향의 틀을 시장경쟁과 유럽통합으로 삼았다. 경쟁정책은 경제원리로서 뿐만 아니라 전체주의의 재현을 막고 다원화된 민주주의를 정착시키는 한편 역내 국가들을 통합하는 목적을 위해서도 중요한 요소로 간주되었다. 경제사상적으로도 오이켄(Walter Eucken)과 하이에크(Friedrich Hayek)를 대표로 1930 년대에 태동한 프라이부르크(Freiburg)학파의 질서자유주의(Ordo-liberalism)로부터 유럽 경쟁법의 독자적 뿌리를 찾는 등 경쟁법을 내부동력화하는데 노력하였다. 이후 1957 년의 로마조약과 이를 바탕으로 한 회원국들의 입법적 정비를 이루고 EC 를 중심으로 한 법 집행을 강화한 결과, 정부개입의 필요성을 강조하는 등 미국과는 차별화된 면모를 갖춘 현재의 강력한 모습을 만드는데 성공하였다.[5)] 오늘날에는 EC 를 중심으로 미국과 대등한 위치에서 세계적인 경쟁법 논의를 주도하는 양상을 보이고 있다.

반면 경쟁정책에 대한 역사적·사상적 기반이 취약하고 대신 정부 중심의 사회적 화합과 협력을 중시하는 특유의 문화적 배경이 크게 작용한 일본은 전후 경제정책의 기조를 행정지도를 중심으로 하는 강력한 관료주도 산업정책과 보호무역주의에 의존하였다.[6)] 전후에도 명맥을 유지한 재벌[7)]들이 경제

---

4) John O. Haley, Antitrust in Germany and Japan: the first fifty years, 1947-1998, University of Washington Press, 2001, pp. 3~6 참조.

5) 경쟁법의 세계적인 수렴현상(convergence)에도 불구하고, 미국과 유럽의 경쟁법은 사상적 경향이나 정치·경제적 환경의 차이에 대응하여 상당히 차별화된 모습을 보여 왔다. 즉 시장경제질서에 대한 국가의 개입수준에 대하여 유럽은 미국보다 적극적인 태도를 취하고 있다. 경쟁법의 개념 내지 역할에 대하여도 미국이 경제문제에 집중하여 소비자후생 중심의 시장효과 내지 결과를 중시하는데 비해 유럽은 그 폭을 확대하여 과정으로서의 경쟁(competition as process)이 중요하다는 관점에서 (부수적이나마) 공정성이라는 가치까지 추구하는 모습을 보여 왔으며, EU 의 역내통합에 대한 기여도 강조하고 있다. 그러나 최근에는 EC 를 중심으로 비교적 미국식의 집행방향에 매우 근접하는 쪽으로 방향을 전환하고 있으며 이러한 경향은 특히 2004 년 이래의 경쟁법 현대화조치(modernization)로 대변된다. EU 법체계를 수용해야 하는 법적 의무를 충족하기 위하여 회원국들이 자국법과 집행방향을 전환하는 오늘날에 있어서 유럽 각국의 경쟁법 집행은 사실상 큰 의미가 없다고 해도 과언이 아니다. 유럽 경쟁법의 독자성을 강조하는 흐름에 대하여 구체적인 내용은 다음의 유력한 책을 참고하기 바란다. David H. Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe: Protecting Prometheus, Oxford University Press, 1998.

의 주역으로서 정부정책에 적극 호응하는 한편 치열한 시장경쟁을 '과잉경쟁(excessive competition)'으로 치부하여 무질서하고 낭비적인 자본주의 경제의 폐해로 간주하는 분위기에서 시장독점과 카르텔은 큰 문제로 여겨지지 않았고, 이는 경쟁법 집행의 약화를 의미하는 것이었다.[8] 비록 1970 년대 오일쇼크와 1980 년대 말 미국의 압력[9] 등의 영향으로 태도가 달라지기 시작하여 2000 년대에는 경쟁정책의 역할이 강조되고는 있지만, 오늘날 세계적인 경쟁법 커뮤니티에서 일본의 역할은 경제력에 비하여 크게 평가받지 못하고 있다. 그럼에도 불구하고 아시아에서 가장 먼저 도입된 일본의 독점금지법은 막강한 경제력과 오랜 역사에 힘입어 아시아 개발도상국들에게 하나의 모델이 되었다. 한국 역시 1980 년 공정거래법(정확한 명칭은 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'이다)을 제정하는데 일본 독점금지법을 크게 참고한 것이 사실이다.

유럽과 아시아 상당수 국가들의 입법에도 불구하고 1970 년대까지는 경쟁법이 세계적으로 일반화되지 못하였다. 그러나 1980 년대 이래 규제완화, 민영화, 세계화(globalization) 등으로 상징되는 세계적인 자유주의 열풍에 힘입어 경쟁법은 확산의 계기를 맞게 되었다. 특히 구 소비에트연방의 해체와 더불어 탄생한 동유럽 등의 체제전환국들과 아시아 및 중남미 등의 개발도상국들을 중심으로 최근 20 여년 사이에 경쟁법을 도입한 나라가 크게 늘어, 현재는 100 개 이상의 국가들이 경쟁법을 도입한 상태이다. 그러나 각국 경쟁법의 도입 배경이나 실질적 목적과 내용 등에는 상당한 차이가 있는 것이 사실이

---

6) John O. Haley, 전게서, pp. 52~63 참조. 제 2 차 세계대전 이전의 통제적 경제체제가 전후에 계속된 결과 일본의 경쟁정책은 처음부터 이념적 차원에서 경쟁의 의의를 강조하면서도 실제로는 중요부문의 행정적 통제를 지속하는, 두 가지 요소의 긴장관계를 전제하게 되었다고 한다. 고토 아키라&스즈무라 고타로, 일본의 경쟁정책, FKI 미디어, 2000, 26 면. 한편 일본과 독일을 비교하면, 외견상 차이에도 불구하고 경쟁법 집행 강도에 있어서 실질적으로는 두 나라 사이에 큰 차이가 없다는 지적이 있다. John O. Haley, 전게서, pp. 80~90. 그러나 적어도 EU 를 중심으로 하여 보면 상당한 차이를 부정하기 어려울 것이다.

7) 보통 제 2 차 세계대전 이전에 존재했던 가족적인 수직계열화 중심의 재벌을 가리켜 財閥(Zaibatsu)이라 하고, 전후 재벌 해체작업을 거치면서 느슨한 수평적 계열화로 다소 성격이 달라진 재벌을 系列(Keiretsu)이라고 부르고 있다.

8) 이와 같이 한 국가의 사회·경제적 이념과 전통이 경쟁법을 수용하는 태도에 큰 영향을 미치는 경향은 오늘날 대부분의 개발도상국이나 체제전환국에 있어서도 나타난다. UN, Competition, Competitiveness and Development: Lessons from Developing Countries (UNCTAD/DITC/CLP/2004/1), 2004, p. 27 참조. 한편 뒤에서 설명하는 미국 중심의 국제카르텔 적발 노력에 있어서 독일과 특히 일본 기업들이 문제되는 경우가 많은 것이 사실인데(한국도 마찬가지이다) 그 원인의 하나는 카르텔에 대한 사회적 인식과 규제태도의 차이에 있다고 할 수 있을 것이다.

9) 엄청난 대일 무역적자가 일본의 폐쇄적 경제구조에 기인한다고 본 미국은 1989~1990 년의 미·일간 구조조정협의(Structural Impediment Institute) 등을 통해 일본 공정거래위원회의 독점금지법 집행을 강화하도록 요구하였다.

고, 이는 아래에서 보는 바와 같이 국제적 논의과정에서 많은 마찰을 빚는 배경이 되고 있다.

2. 국제적 경쟁규범의 논의 경과

경쟁법을 도입하는 국가들이 크게 늘어나는 것과 동반하여, 경쟁법 내지 경쟁정책에 대한 국제적인 논의 역시 매우 활발해졌다. 여타의 분야와 마찬가지로 경쟁법 내지 경쟁정책에 관한 세계적인 논의의 장은 크게 다자간의 것과 양자 간의 것으로 나눌 수 있다. 한국은 지금까지 대부분 영역에 비교적 적극적으로 참여해 왔고 2010 년 현재로서는 상당히 주도적인 위치에 이른 것으로 평가할 수 있다.

경쟁법의 초기 논의는 다자간 협상을 중심으로 전개되어 왔다. 이는 미국을 중심으로 한 선진국들이 추진해온 무역자유화와 궤를 함께 한 것으로 특히 20 세기말부터 본격화되었다.[10] 즉 1980 년대 이래 제조업의 절대적 우위를 상실한 미국이 서비스업과 1 차 산업을 중심으로 세계 무역질서를 재편하기 위한 방안으로 출범시킨 우루과이 라운드의 결과 종전의 관세 및 무역에 관한 일반협정(GATT)에 비해 보다 구속력을 갖는 1995 년 세계무역기구(WTO)가 설립되어, 이후 다자간 무역자유화 협상의 창구가 되고 무역자유화에 많은 성과를 거두었다. 이에 따라 세계시장이 통합되는 현상이 가시화되자 과거 국내기업 간의 차원에 머물던 경쟁의 양상이 국경을 넘어서 확장되는 결과에 이르렀다. 그러자 과거 우루과이 라운드 시대에는 관세 및 비관세장벽의 철폐에 놓였던 관심사가 보다 폭을 넓혀 국제적으로 공정한 경쟁여건(level playing field)을 조성하는 방향으로 이동하고 무역정책과 경쟁정책의 상호작용이 문제시되었다. 즉 무역자유화는 일반적으로 기업활동의 범위를 넓혀 경쟁을 촉진하는 효과를 낳고 기업의 반경쟁적 행위에 대한 정부규제는 외국기

---

10) 경쟁정책에 대한 관심은 1947 년 하바나 헌장(Havana Charter)과 GATT 에도 유사한 규정이 있었던 데서 알 수 있듯이 무역자유화 논의 초기부터 있었다. 그러나 실질적인 국제규범화 노력은 20 세기 말부터 본격화되어 뒤에서 언급하는 DDA 에 이르러서야 비로소 구체화되었다고 할 수 있다.

업의 시장진입을 저해하는 요인을 제거함으로써, 양자는 긍정적인 상호보완관계를 형성할 수 있다. 그러나 다른 측면에서는 기업의 반경쟁적 행위에 대한 국가 간 규제수준의 차이가 무역여건의 차이를 초래하고 느슨한 경쟁법 집행으로 방치되는 반경쟁적 기업활동이 외국 소비자들에게 피해를 입혀 후생저하의 결과를 가져오거나, 반대로 반덤핑관세 등의 무역조치가 기업의 자유로운 경쟁적 활동에 악영향을 미치기도 하는 등의 현상이 새로운 관심을 받게 된 것이다.[11] 이러한 양면적 관계에 대한 각국의 접근방식에는 커다란 차이가 있고, 이는 곧 경쟁법의 국제규범화에 결정적 걸림돌이 되어 왔다.

미국 등 선진국들은 국가 간 경쟁법상 규제수준의 차이가 무역자유화를 저해하는 효과에 주목하여 WTO 를 중심으로 한 다자 간 협상에서 경쟁정책을 국제규범화하고자 노력하였다.[12] 그 결과 2001 년의 도하개발 어젠다(Doha Developement Agenda : DDA)에 경쟁정책의 본격적 규범화를 포함시켜 이른바 경쟁라운드(Competition Round)의 초석을 놓았다. 그러나 자국 기업들의 반경쟁적 행위에 대한 적극적 규제가 경제개발 초기 단계에서 독자적인 경제성장에 장애가 될 수 있다고 본 개발도상국들은 경쟁정책을 국제규범화 하는데 반발하는 경향을 보여 왔다. 뿐만 아니라 오히려 주로 선진국들이 이용하는 반덤핑 조치가 초래하는 반경쟁적 효과에 주목하여 두 이슈를 연계시키자는 주장을 펼쳐왔다. 경쟁정책의 국제규범화에 대한 선진국들과 개발도상국들의 이러한 입장 차이와 무역규범을 논의하는 WTO 에서 이 주제를 논의하여야 하는지에 대한 당위성 논란 등에 기인하여 DDA 는 결국 WTO 의 작업계획에서 제외되었다. 현재로서는 WTO 에서의 논의가 가까운 시일 내에 재개될 것으로 기대하기는 어려운 형편이다.

WTO 외에 선진국 클럽으로 파악될 수 있는 경제협력개발기구(OECD)는 회원국들의 동질성과 비구속적이라는 성격에 힘입어 비교적 자유롭게 경쟁정책의 세계적 논의를 지속하여 왔고, 지금까지 '경성카르텔 금지에 관한 이사회 권고(1998)'를 비롯한 10 개의 권고안을 채택하는 성과를 보였다. 그러

---

11) 강인수 외, 국제통상론, 박영사, 2007, pp. 328~330 참조.

12) 이러한 노력은 학계에서도 많았다. 대표적으로 Scherer 교수는 국제무역의 체계 안에서 경쟁규범을 통합관리하는 WTO 내 국제경쟁정책청(International Competition Policy Office)의 설립을 제안하기도 하였다. F. M. Scherer, 전게서, pp. 91~96 참조. 이러한 노력이 실패한 것은 주지의 사실이지만, 오늘날 경제의 세계화와 거대 다국적기업의 활동상은 나라마다 다른 경쟁법 집행에 의한 거래비용을 감소시키기 위한 유사한 아이디어를 요청한다는 견해도 있으며, 이들은 특히 국제적 기업결합의 신고 및 사후처리에 관련한 필요성을 강조한다.

나 본질적으로는 선진국들 간의 비구속적인 권고안에 머문다는 한계를 벗어나지 못하고 있다. 한편 미국은 WTO 등 정부 주도의 다자 간 논의에서 한계를 느끼고 특히 2001 년 GE-Honeywell 합병사건에서 표면화된 EU 와의 인식차이에 커다란 문제의식을 갖게 되었다. 그에 따라 국제적 논의창구의 방향전환을 모색한 결과 2001 년 국제경쟁네트워크(International Competition Network : ICN)를 주도적으로 출범시키게 되었다. ICN 은 종전과는 달리 각국 경쟁당국 뿐 아니라 기업과 변호사들의 자발적 참여에 의하여 경쟁법에 대한 인식을 공유하고 모범관행(model practice)을 개발하는데 주력하면서, 회원 경쟁당국만도 100 여개에 이르는 등 상당한 영향력을 확보하고 있다. 그 외에 유엔무역개발회의(UNCTAD)는 경제발전에 있어서 경쟁정책의 역할에 초점을 두고 개발도상국에 대한 기술지원(technical assistance)을 중심으로 비교적 활발히 활동하고 있고 아시아태평양경제협력체(APEC)에서도 나름의 경쟁정책에 관한 논의를 지속하고는 있으나, 뚜렷한 성과를 보였다고 하기는 어렵다.

앞에서 본 바와 같이, 선진국들의 노력에도 불구하고 경쟁법을 국제규범화하고자 하는 시도는 대체로 성공적이지 못하였다. 이는 각국의 경제발전상황이 매우 다르고 그에 따라 경쟁법을 바라보는 시각과 입장에 역시 큰 차이가 있기 때문이었다. 일면 이러한 결과는 당연하다고도 할 수 있을 것이다. 경쟁법은 속성상 인권법과 같이 자연적 당위성을 갖는다기보다는 국가적 경제정책의 일부이자 경제·사회질서 유지를 위한 수단으로서의 성격을 갖는데, 나라마다 다른 경제적·사회적 사정과 필요에 따라 수용정도와 집행강도가 같을 수 없기 때문이다.

이와 같은 이유로, 10 여 년 전부터는 미국을 중심으로 각국 경쟁당국 간에 경쟁법 집행에 관한 상호협정을 체결하는 양자 간 협상이 국제적 논의의 주된 통로로 부상하고 있다. 한국 역시 공정거래위원회가 모두 12 건(2010 년 말 현재)의 양자협력협정을 체결하였는데, 이들은 자유무역협정(FTA)의 일부 또는 개별적 협력협정의 형태를 취하고 있다.[13] 지금까지 체결되고 있는 양자협정의 내용을 살펴보면, 주로 국제적이거나 파급효과가 큰 사건에 대한 경쟁당국 간의 절차상 협조를 확보하는데 중점이 있는 것을 알 수 있다. 이는 과

13) 경쟁정책 관련규정이 포함된 FTA 로는 이미 발효된 한·칠레(2003), 한·싱가포르(2005), 한·EFTA(2005) 간 FTA 가 있다. 그 외에 2007 년 타결된 한·미 FTA 와 2008 년 타결된 한·EU FTA 를 비롯한 대부분의 FTA 에는 경쟁정책 관련 장이 포함되어 있다. 구체적인 내역에 대하여는 공정거래백서, 2009, pp. 383~386 참조..

거 경험에 비추어볼 때 실체적 규정에 대한 합의가 어려운 반면 절차상 협력이 상대적으로 용이하고 현실적으로도 직접 효과를 기대할 수 있기 때문인 것으로 보인다. 그럼에도 관련국 간에 경쟁법 집행수준을 근접시키고자 하는 실체적 노력이 방기된 것은 아니며, 다만 국제협약보다는 쉽게 이용할 수 있는 실무적 내지 학술적 논의의 수준에서 경성 카르텔 금지와 같은 현실적인 이슈를 중심으로 점진적으로 접근하는 경향을 보인다고 할 수 있다.

지금까지 경쟁법 내지 경쟁정책에 관한 국제적 논의의 흐름을 살펴보았다. 그 결과 전반적으로는 미국과 유럽 국가들이 국제적 논의를 주도하여 왔으나 근래 들어 경쟁법 도입 개발도상국들이 늘어남에 따라 그 영향력이 커지는 현상을 알 수 있었다. 그러한 흐름의 한 가운데 한국이 자리 잡고 있다고 할 수 있는데, 한국의 경쟁법 발전과정과 위상은 세계적으로도 매우 특별한 것으로 평가받고 있다. 더욱이 위에서 본 두 세력의 대립구조 속에서 중간자적 위치를 점한다는 점에서 큰 역할이 기대된다고 할 수 있다. 이하에서는 이와 같은 배경 아래서, 한국 경쟁법 내지 경쟁정책이 발전하고 세계화되어온 모습을 관찰하고자 한다.

3. 한국 경쟁법·정책의 도입 및 발전 과정 개관 [14)]

한국의 경쟁법 도입 및 발전과정은 크게 4 기로 구별될 수 있다.[15)] 한국전쟁 이후 세계적 최빈국 상태에서 한국은 1962 년 정부주도의 경제개발 5 개년 계획으로 경제발전의 노력을 본격화하였다. 그 가운데 경쟁법에 대한 첫 관심은 1960 년대 중반 공업화 초기단계에 흔히 나타나는 만성적인 물가불안과 재벌로의 경제력 집중 등의 폐해가 사회 문제화되었던 데서 시작되었다(제 1 기). 대표적인 사례가 1963 년 밀가루, 설탕, 시멘트 등 서민생활에 밀접한 상품을 대상으로 대기업들이 폭리를 취해 여론의 지탄을 받고 정치문제화되었던 이른바 삼분(三紛)사건이었다. 이를 계기로 1964 년 경제기획원은 물가안정에

---

14) 공정거래위원회, 시장경제창달의 발자취, 2001, pp. 3~235 등 참조.

15) 이와 같은 시대 구분은 아래 문헌도 비슷하다. 허선, 공정거래법과 한국의 경제발전, 지움, 2003, pp. 50~60 참조.

초점을 두고 부당한 가격과 거래조건 및 공동행위를 규제하는 등의 내용을 담은 공정거래법 초안을 발표하였다. 그러나 경제개발 초기에 이로 인해 투자의욕이 저하될 것이라는 기업들의 반대와 후진적 경제여건에서 압축고도성장을 위해서는 다소간의 독과점을 감수할 수밖에 없다는 시기상조론에 밀려 입법은 무산되었고, 이후에도 유사한 사례가 수차례 반복되었다. 그러던 중 1970 년대 초 오일쇼크로 인해 물가가 급등한 것을 계기로 1975 년 말 '물가안정 및 공정거래에 관한 법률'이 제정되었다. 이 법률은 기존의 '물가안정에 관한 법률'에 독점사업자에 대한 가격규제, 차별적 취급이나 거래강제 등 불공정거래행위 금지, 부당공동행위 금지 등 공정거래에 관한 내용을 추가한 것으로 오늘날 공정거래법 주요 내용의 상당부분이 포함되었다는데 의의가 있었다. 그러나 실제 운영과정에서는 시장기능을 활성화시키기 보다는 시민들에게 직접 영향을 미치는 물가를 최고가격제 등 직접적 수단을 통해 규제하는데 초점을 두었기 때문에 시장경쟁 활성화를 도모하는 경쟁법으로서의 의미는 크지 않았던 것으로 평가된다. 이렇게 물가안정을 추구하는 정부의 노력에도 불구하고, 표면적인 시장가격 자체를 규제함으로써 시장의 성과를 향상시키고자 했던 거친 시도가 이중가격 등과 같은 부작용을 야기하면서 그다지 큰 효과를 보지 못하였던 것은 경제원리상 일견 당연하였다고 할 수 있다.

정부가 종래의 단기적·직접적인 물가안정 차원의 규제정책을 벗어나 시장원리를 존중하는 경쟁정책을 도입하는 변화를 보이게 된 데에는 경제체질 및 환경의 변화와 정치여건의 변화가 큰 작용을 하였다(제 2 기). 즉 1979 년 제 2 차 오일쇼크로 물가가 급등한 것을 계기로 물가안정의 필요성이 더욱 강하게 제기되었다. 이 때 물가문제를 근본적으로 해결하고 종래 정부주도의 불균형·압축 성장과정에서 누적되어 온 산업 간 불균형의 확대, 독과점 시장구조의 심화 등의 폐해를 시정하기 위해서는 시장기능을 활성화해야 한다는 주장이 설득력을 갖게 되었다. 때를 같이 하여 장기집권하던 제 4 공화국이 몰락하고 신정권이 등장하면서 종전보다 효과적이면서도 경제이론적 근거를 갖춘 합리적 규제수단을 찾게 되었고, 그 결과 1980 년 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'을 제정하게 되었다. 이 법률의 도입은 당시 경제 및 사회 분위상 파격적인 것으로 평가될 수 있는 것이었으며, 당시 권위주의적이었던 신정권의 주도가 아니었으면 쉽지 않았으리라는 것이 많은 사람들의 평가이다. 일반적으로 경쟁법이 시장자본주의를 강조하는 자유주의적인 성격을 갖는다는 점

에서 이러한 현상을 역사의 아이러니로 보는 시각이 있다. 그러나 당시 신정권이 경제발전을 중점적으로 추구하는 동시에 정치적으로 태생적 한계를 극복하기 위한 노력도 경주하였으며 여기에는 시민의 지지와 대기업 통제수단의 확보가 중요한 고려요소의 하나였다는 점을 감안하면, 종래 경제발전 전략의 구조적 모순을 해결하고 경제력 집중을 억제하는 수단으로 인식된 공정거래법을 제정한 것은 자연스러운 결과였다고 볼 수도 있을 것이다.

새로 제정된 공정거래법은 종전과는 달리 물가안정이라는 직접적 목표를 표면적이나마 배제하고 대신 “사업자의 시장지배적 지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 균형 있는 발전을 도모”함을 입법목적으로 명시하였고(제 1 조), 이로써 한국은 본격적인 경쟁법의 도입을 맞게 되었다고 할 수 있다. 한편 제정 당시의 공정거래법에는 ‘과도한 경제력의 집중을 방지’한다는 입법목적은 명시되었으나 구체적 수단은 마련되지 못하였고, 경제력집중 억제를 위한 제도적 장치는 1986 년의 제 1 차 법 개정을 통하여 지주회사(holding company)의 설립금지, 자산규모 4 천억 원 이상의 대규모기업집단에 대한 상호출자 금지, 출자총액 제한, 부당내부거래 규제, 금융·보험회사의 의결권 제한, 채무보증 제한 등의 형태로 도입되게 되었다. 그 외에도 1984 년 중소 하도급기업의 보호를 목적으로 하는 ‘하도급거래 공정화에 관한 법률’이 제정되어 오늘날의 법체계가 기본적 틀을 갖추게 되었다.

공정거래법의 제정에도 불구하고, 그 집행이 본격화되기까지는 상당한 시간이 걸렸다. 1990 년대 초까지의 공정거래법 집행은 본격적인 경쟁법이라기보다는, 불공정거래행위, 부당 표시·광고, 불공정 하도급거래 등과 같이 거래수단의 공정성을 확보하여 힘의 열위에 있는 중소기업과 소비자를 보호하는 한편 대규모기업집단에 의한 경제력 집중을 억제하는데 초점이 맞춰져 왔다. 이는 시장에서 당장 보호의 필요성이 있었던 중소기업 및 소비자의 권익증진과 경제개발 과정에서 무분별하게 규모를 확대해온 재벌에 대한 통제력 확보와 같은 현실적 필요성에 기인한 것이지만, 당시만 해도 경쟁법 집행에 대한 이론적·경험적 바탕이나 경제발전에의 기여도에 대한 확신이 부족했던 점에서도 이유를 찾을 수 있다. 당시까지 정부 경제정책의 근간을 이루었던 정부주도 경제발전시책에 대한 신봉과 타성이 가장 중요한 원인이었음은 물론이다. 다만 그럼에도 불구하고 공정거래위원회를 중심으로 한 경쟁정책의 확산노력이 경제정책의 방향설정에 제한적이나마 상당한 영향을 미친 사

실은 간과하기 어렵다.

한국경제의 성장은 계속되었으나 1990 년대 중반에 들어서면서 종래의 정부주도 경제성장전략이 한계를 맞았다는 사실이 점차 분명해졌다. 그러한 인식이 배경이 되어 1993 년 김영삼 정부 들어 정치적 민주화를 실현하면서 경제, 사회적으로도 지방자치제 도입, 규제완화, 시장개방 등과 같은 체질변화를 추진하게 되었다. 그러나 그러한 노력이 큰 성과를 낳지 못한 전환기적 상황에서 아시아 금융위기에 휩쓸리게 되었고, 결국 1997 년 말 심각한 외환위기를 겪게 되었다. 그에 대한 반성으로 종래의 정부주도 성장정책을 극복하기 위해 시장의 자율성과 민주화가 강조되는 방향으로 경제정책의 전면적 수정이 이루어지면서 공정거래법의 역할이 새로운 조명을 받게 되었다(제 3 기).[16] 1995 년 경제기획원에서 분리되어 중앙행정기관으로 독립한 공정거래위원회는 본임이라 할 수 있는 경쟁정책 외에 종래의 중소기업 및 소비자보호 기능을 더욱 강하게 추진함은 물론 규제완화와 소비자보호정책에까지 역할을 확장하게 되었다.

이 시기 경제정책 변화는 한국이 금융위기 속에서 종래의 정책기조를 전면 수정해야 한다는 내부적 동기와 함께 IMF 로부터 구제금융을 받기 위한 조건으로 제시된 다양한 자유시장경제적 요소들을 수용한 것이 직접적 계기가 되었다. 그 결과 한국은 급속히 세계시장에 편입되었고 기업의 자유로운 경영활동을 중시하는 시장경제 중심으로 경제정책 방향이 전환되었다. 이와 같은 환경변화 속에서 경쟁법에 대한 수요도 증가하였다. 즉 시장중심의 경제정책 속에서 본격적인 경쟁법 집행에 대한 필요가 부각되고 미국, 유럽, 일본 등 선진국과 함께 OECD 나 WTO 와 같은 국제기구와의 정책교류가 상시화되면서,

---

16) 이 시기 아시아의 많은 나라들은 외환위기를 극복하는 과정에서 IMF 를 비롯한 선진국들의 도움에 의존하였다. 그 과정에서 미국 등은 경쟁법의 도입 내지 강화를 차관공여 등의 조건으로 제시하였고, 그 결과 태국과 인도네시아 등이 1999 년 경쟁법을 도입하게 되었다. 태국의 경쟁법 도입이 미국의 압력에 의한 것이었다는 증언에 대하여는, Sakda Thanitcul, Competition Law in Thailand: A Preliminary Analysis, Washington University Global Studies Law Review, Vol.1, p. 172 참조. 한국 역시 이 시기에 경쟁정책을 강화하는데 있어서 유사한 영향을 받았던 측면이 있다. 이러한 경험에 바탕하여 일부에서는 경쟁법의 도입 동기와 역할 등에 대하여 비판적으로 보기도 한다. 그러나 적어도 한국의 경우에는, 자체적으로 필요하였음에도 내부적 사정으로 쉽지 않았던 경제정책의 방향전환을 가능하게 하는데 기여하였던 것으로 평가할 수 있다고 생각한다. 실제로 이 시기에 채택하였던 새로운 경제정책의 다수가 국내 전문가와 정부가 이미 연구·준비하였던 것이라는 증언이 많다. 한편 이와는 맥락이 다소 다르지만, 대만 공정거래법도 1991 년 제정에 있어서 미국의 무역보복 압력이 크게 작용하였던 것으로 알려져 있다. KC Liu & YP Chu, Market Power in Chinese Taipei: Laws, Policies and Treatments, Review of Industrial Organization 21 (2002), p. 132 참조.

한국 공정거래법은 거래수단의 공정성 확보에 치중한 종래의 입장에서 벗어나 점차 본격적인 경쟁법 집행에 대한 관심을 증대시키게 되었다. 그럼에도 불구하고 20 세기말까지는 과거의 공정거래법 집행방향에 근본적인 변화가 있었다고 말하기는 어려운 상태였다.

공정거래법에 대하여 점증해온 관심은 2000 년대 초부터 부당공동행위를 '시장경제 제 1 의 공적'으로 규정하고 시장지배적 지위 남용행위와 함께 그에 대한 규제노력을 경주하는 한편 기업결합 심사기능을 강화하는 방향으로 표출되었다(제 4 기). 특히 2006 년 미국 마이크로소프트(Microsoft)사의 윈도우 끼워팔기에 대한 시정조치 사건을 통해 시장지배적 지위 남용행위를 본격적으로 규율하기 시작하면서, 공정거래법의 집행방향이 외견적으로나마 경쟁법의 온전한 집행을 도모하는 것으로 구체화되었다. 이와 같은 변화의 요인으로는 앞에서 언급한 한국 경제체질 내지 시장여건의 변화와 이에 상응하는 공정거래위원회의 정책방향 전환이 중요하겠지만, 그에 못지않게 중요하고도 직접적인 것으로 기업과 대형로펌을 중심으로 하는 시장세력의 공정거래위원회 권한에 대한 견제욕구가 급증한 사실을 들 수 있다. 즉, 경쟁법의 본격적 도입과 정치화는 정부의 선물이 아니라 시장의 필요와 기능에 따라 이루어진 자연스럽고도 불가피한 선택이었다는 것이다.

2000 년대 중반을 전후한 시기부터 현재까지는 불공정거래행위들 중에서 상당부분은 민사적 성격이 강하므로 당사자들 간에 해결되도록 하는 것이 바람직하다는 인식과 공정거래위원회의 한정된 자원을 시장에 파급효과가 큰 분야로 집중함으로써 법 집행의 효율성과 효과성을 기할 필요가 크다는 지적 등에 힘입어, 공정거래법 공적 집행(public enforcement)을 부당공동행위, 경쟁제한적 기업결합, 시장지배적 지위 남용행위 등 이른바 경쟁법의 3 대 지주(pillars)라 일컬어지는 분야로 집중하고자 하는 노력이 경주되고 있다. 그 과정에서 규제대상인 기업과 대형로펌을 중심으로 공정거래위원회의 법 집행을 공정거래위원회 조사 및 심결 단계는 물론 행정소송 단계에서도 경제분석과 합리적 법리 개발을 통하여 견제하려 노력하는 현상도 커지고 있다. 그 결과 공정거래위원회의 법 집행에 대한 법원의 사법심사가 강화되는 것은 오늘날 매우 자연스러운 현상이 되었다.

4. 발전단계별 특징과 평가

지금까지 설명한 한국 공정거래법의 발전과정은 크루그만(Krugman) 교수가 지적했던 바와 같이[17] 경제성장의 패턴 중 과거 생산요소의 투입 증가 모델에서 생산성 증가 모델로 전환하는 과정과 궤를 같이 한다고 할 수 있다. 즉, 자본축적이 미흡한 후진국형 경제를 발전시키기 위하여 경제개발 초기에는 강력한 산업정책과 보호무역주의에 의한 수출주도형 압축성장이 유효하였다. 성숙한 시장이 전제되지 않은 상태에서 공정거래법의 역할과 필요성에 대해서는 회의적이어서,[18] 고작 물가통제의 수단으로 취급되었다. 그러나 경제성장의 외형과 질이 상당한 수준에 이르러 생산요소 투입에 관한 한 수확체감의 단계에 접어들게 되면서 경제정책적으로 선진적인 생산성 증대모델이 필요하게 되었다. 그 필요성이 1997 년 말 외환위기로 입증된 것으로 받아들여지자, 경제의 효율성 증진을 핵심목표로 삼는 경쟁법 내지 경쟁정책이 유력한 정책수단으로 채택되었던 것이다. 이러한 관점을 공정거래법의 내부적 발전과정에 대입하여도 비슷한 설명이 가능하다. 즉 급속한 성장 위주의 경제개발 단계에서 공정거래법 집행은 당장 눈에 띄는 불공정한 거래행위를 단속하고 대기업에 대한 과도한 경제력 집중을 견제하면서 양적으로 성장하여 왔다. 그러나 기업과 시장이 발전하고 이를 둘러싼 국내외의 다양한 도전에 직면하는 등 경제 및 정책환경이 바뀌면서 효율성을 중시하는 본격적 의미의 경쟁법 집행이 가능하고도 필요한 단계에 이르렀고, 종래의 기조는 시장경쟁의 활성화를 추구하는 쪽으로 질적인 변화를 보이게 된 것이다. 그와 함께 경쟁법 집행주체는 다원화되고 세계화되는 단계에 이르게 되었다. 이하에서는 각 시기별로 공정거래법 집행의 특징을 알아보고 이를 세계화라는 관점에서 재평가해 보기로 한다.

---

17) Paul Krugman, 'The Myth of Asia's Miracle", Foreign Affairs, Nov/Dec 1994, pp. 62~78.
18) 경쟁법을 정상적으로 집행하기 위해서는 제대로 작동하는 시장과 기업, 그리고 사법체계가 전제조건으로 갖추어져야 한다는 주장이 많다. 한 예로, Abel M. Mateus 의 앞의 논문 참조.

1) 공정거래법의 도입과 정착단계(제 1~2 기 : 1960 년대~1990 년대 중반)

한국에서 공정거래법에 대한 관심은 전술하였던 것처럼 물가안정과 재벌의 폐해 규제에서 시작되었다. 이 시기는 아직 경영능력을 갖춘 기업이 충분하지 않고 시장경제원리가 정상적으로 작동할만한 시장 역시 충분히 형성되지 않은 만성적 공급부족의 상태였다고 할 수 있다. 따라서 서구의 전통적인 자유방임주의(laissez-faire) 사상에 뿌리를 두고 기업들의 시장경쟁을 통해 경제효율성을 제고하고자 하는 본격적 의미의 경쟁법 도입에 필요한 여건이 성숙하지 못하였다고 볼 수 있다. 어려운 경제사정 아래에서 정부가 성장모델로 채택한 소수 핵심산업 중심의 공급우위 내지 수출지향적 경제개발정책이 경제 전체를 균형있게 발전시킬 수 없었던 것은 당연하였다. 오히려 그 과정에서 정책금융 등 특혜적 정부지원을 차지하고자 하는 기업의 특별한 노력이 전반적인 공급부족과 어우러져 불공정한 경쟁 행태와 물가불안을 야기하게 된 것은 피하기 어려운 일이었다. 즉 정부가 주도하는 수출주도형 경제정책을 전제로 하였을 때, 일정한 시장 내에서의 경제문제 해결을 목표로 하는 경쟁법 내지 경쟁정책이 자본축적의 부족 등으로 인해 '보이지 않는 손(invisible hand)'이 제대로 작동하기 어려운 상황에 적절히 적용되기는 어려웠다고 할 수 있다. 따라서 당시 중장기적 거시정책이 수출주도형 불균형 성장전략을 택한 이상, 단기적으로는 다소 무리가 있다 하더라도 물가규제와 재벌폐해 규제라는 직접적인 수단을 구사한 것은 정치적·경제적으로 불가피한 선택이었다고도 평가할 수 있다.

그러나 경제발전이 상당한 수준에 이르고 정부의 정책수단도 다양해지는 1980 년대 초에 공정거래법이 도입되면서부터는 미시경제정책의 상당부분이 종래의 거칠고도 표피적인 수단으로부터 외형적 내지 행태적인 경쟁과정(competitive process)의 공정성(fairness) 추구로 이전되었다. 이는 특정 경제문제를 정부가 직접 개입하여 해결하기보다 그 원인과 해법을 제한적이나마 일반화하여 일정한 사회적 규칙으로 정한 것으로, 정부의 시장개입을 법치주의에 입각하도록 하고 시장기능이나 시장주체의 자율성도 어느 정도라도 존중한 것이라는 평가가 가능하다. 즉 미시적 경제정책의 질이 종전보다 한 단계 향상되었다는 것이다. 그럼에도 여전히 공정거래법이 시장성과의 향상을

도모하는 수단으로 적극 이용되는 단계에 이르지는 못하였다.

이 시기를 전체적으로 평가하면 한국경제의 발전에 발맞추어 공정거래법의 집행도 시장경제원리의 원활한 작동을 도모하는 방향으로 점차 초점을 옮겨간 것으로 볼 수 있으며, 이와 같은 변화의 방향은 시대적 요구를 반영한 것으로 평가할 수 있다. 현 시점에서 본다면 이 시기 한국의 공정거래법 집행에 대해서 대기업의 일부 불합리한 행태를 규제하고 중소기업을 보호하는데 주된 관심을 둠으로써 오히려 기업의 창의력과 시장기능의 구현을 저해하였다는 비판을 할 여지도 있다. 그러나 외형적 경제성장에 대한 요구가 상대적으로 크고 시장경제에 대한 이해도도 충분하지 못했던 이 시기 한국경제 상황을 고려한다면, 이러한 비판이 현실적이지 못하다는 반론도 충분히 가능하다고 생각된다.

2) 공정거래법의 발전단계(제 3 기 : 1990 년대 말~2000 년대 초)

(1) 공정거래법 집행의 전환점

한국의 공정거래법 집행은 1997 년 말 외환위기를 계기로 그 집행의 폭과 수준에서 질적인 변화의 조짐을 보이기 시작했다. 외환위기의 원인에 대하여는 수많은 논란이 있지만, 적어도 1980 년대 이래의 세계적인 신자유주의적 추세와 그에 부응하여 규제완화와 대외개방을 추구한 한국경제의 발전에도 불구하고 발전에 상응하게 규제의 틀을 다시 짜는데[19] 실패했던 것이 원인의 하나였다는 점에 대하여는 큰 이견이 없는 것으로 보인다.[20] 외환위기라는 아픔을 겪고 맞은 제 3 기는, 경제정책의 패러다임 자체의 변화 못지않게 경쟁정책 역시 종전과는 기본적 방향을 달리해야 할 처지에 이르렀다. 외부적 요인을 배제하더라도, 1997 년을 전후한 시점까지 대체로 개발도상국형의 법 집행이 이루어지면서도 공정거래위원회, 학계와 변호사들을 중심으로 본격적 의미의 경쟁법 집행의 필요성에 대한 공감대가 형성되고 이에 관한 연구도 활

---

19) 이러한 방식의 규제개편 필요성에 대하여는, UN, 전게서, p. 23 참조.

20) 제 2 기에 해당하는 기간 동안 공정거래법이 강력하게 집행되지 않았던 것이 1997 년 말 외환위기를 초래하는 원인의 하나가 되었다는 견해가 있다. 그러나 당시의 경제정책 기조 등을 감안하였을 때 과연 공정거래법이 강력하게 집행될만한 여건이 갖추어졌던 것인지 여부에 대하여 먼저 숙고할 필요가 있을 것이다.

발했던 것이 사실이다.

이러한 당위성에도 불구하고 실제의 공정거래법 집행수준은 그러한 동력을 수용하는데는 이르지 못하였는데, 이러한 모순은 현실에서 드러나게 되었다. 즉 이 시기에 시장경쟁에 미치는 효과가 매우 부정적인 다수의 기업결합을 사실상 묵인하고 소비자후생을 저해하는 시장지배력 남용행위도 적극적으로 규제하지 않는 사례가 다수 나타났다. 동시에 설사 이를 규제하더라도 그 위법성 근거를 소비자후생보다는 종전처럼 불공정성에서 포착함으로써 실질적으로 공정거래법 집행이 소비자후생을 증진하는데 큰 기여를 하지 못한 경우가 많았다. 이러한 현실은, 정부의 후견적 지위가 강조되었던 제 2 기까지와는 달리 시장경쟁의 적극적 확보가 필요해진 시점에 이르러서까지 경쟁법 집행에 소홀했다는 비판 외에 다른 합리적 해명의 여지가 크지 않다는 견해가 지배적이다. 이러한 견해에 대하여, 외환위기라는 비상사태를 맞이하여 정상적인 경제논리로 감당하기 어려운 상황에서 거시적 차원의 위기극복을 위해 이루어진 일이므로, 추상적이고 미시적인 시장경쟁논리라는 좁은 관점에서 비판하는 것이 타당하지 못하다는 반론도 있는 것이 사실이다. 그러나 거시정책적 필요성의 타당성 논란은 차치하고서라도, 동일한 성과를 거두는데 있어서 가장 경제적 폐해가 덜한 대안을 찾는 것이 경쟁법의 기본적인 원리이고 그 과정에서 위기극복을 위해 필요한 고려요소들은 대부분 평가될 수 있다는 점에서, 이러한 원리가 무시된 여러 사례들이 모두 정당화되기는 어려워 보인다.

대표적인 사례로 1999 년의 SK 텔레콤·신세기이동통신의 기업결합 사건 [21]과 현대·기아자동차 기업결합사건 [22]을 들 수 있다.

SK 텔레콤·신세기이동통신의 기업결합 사건은 과점상태의 이동전화시장에서 1 위 사업자가 3 위 사업자를 인수한 경우로 결합회사의 결합 후 56.9%이고, 2 위와의 점유율 격차가 38.6%P 에 이르는 상황이었다. 또한 독점적인 국영기업으로 출발하다가 민영화된 SK 텔레콤의 역사, 결합 전후 시장구조의 취약성, 결합회사에게 허가된 셀룰러방식이 경쟁회사의 PCS 방식보다 기술적으로 우월하다는 점 등을 고려하면 경쟁제한적 효과가 명백하다고 할 수 있으며, 공정거래위원회 역시 동일한 평가를 내렸다. 그럼에도 시정조치 단계에

---

21) 공정거래위원회 사건번호 2000 기결 0129, 2000. 5. 16. 의결.
22) 공정거래위원회 사건번호 9901 기결 0126, 1999. 4. 7. 의결.

서 특별한 이유없이 시장점유율을 50% 미만으로 유지하는 것과 같이 사실상 유명무실한 조건을 달아 기업결합을 승인한 것은, 외환위기 이전 대기업 위주의 산업정책적 고려라는 측면에서조차 납득하기 어려운 것이었다. 법적으로도 공정거래법이 용인하기 어려운 경쟁제한효과가 유발된다고 실체적 판단을 내린 다음, 그 판단과 비례하지 않는 시정조치를 부과한 것은 정당하다고 하기 어렵다. 이와 같이 시장구조와 본질적 경쟁능력의 차이를 외면하고 단순하게 표면적인 시장성과를 통제하고자 한 시도가 그 자체로 별다른 효과가 없음은 물론 해당 시장을 왜곡시켜 지속적으로 산업발전과 소비자 후생을 저해하는 부작용을 초래하는 경우가 대부분인데, 한국이동통신시장의 경우가 바로 이에 해당한다고 볼 수 있다.[23)]

현대·기아자동차 기업결합 사건 역시 이와 거의 동일한 궤에 놓여있다. 결합 후 회사의 시장지배력이 크게 증가한다고 판단한 상황에서, 시장성과에 해당하는 자동차 가격 인상률을 직접 통제하는 시정조치만으로 경쟁법의 역할을 다하였다고 하기는 어렵다. 공정거래위원회가 기업결합 이후 결합회사의 자동차 가격인상행위에 대하여 이를 시장지배력을 이용한 가격남용행위로 판단하여 일부 시정조치를 하였으나 [24)] 이러한 지엽말단적 조치가 효과적이었다고 평가하기도 어렵다. 물론 기업결합 후 현대·기아자동차의 해외진출과 오늘날 세계적 규모의 자동차회사로 성장한 것은 긍정적으로 볼 수 있으나, 이러한 결과를 달성하는데 경쟁제한적 기업결합이 반드시 필요한 것이었는지 확실하지 않을 뿐 아니라 소비자 후생에 대한 기여도 역시 분석의 여지가 있다고 보인다. 이와 같이 불합리한 경쟁법 집행은 그러나 다른 한편으로는 경쟁법의 역할과 공정거래위원회의 기여도에 대한 진지한 고민의 계기가 되었다는 점에서 새로운 문제인식의 시발점이 되었고, 그 결과 이후의 발전에 대한 토양을 제공하였다는 역설적인 평가도 가능할 것이다.

한편 공정거래위원회의 법 집행에 부정적 측면만 있었던 것은 아니다. 오히려 이전과는 구별되는 정도의 의미 있는 발전으로 평가할만한 모습도 많았다. 우선 1997 년 말 외환위기를 계기로 규제완화 작업을 가속화하고 그 직후에는 부당내부거래에 대한 규제에 집중했던 것은 나름대로 상당한 성과를 거두었

---

23) 실제로 SK 텔레콤은 50% 시장점유율 조건을 지키기 위하여 다양한 고객이탈전략(demarketing)을 시행하였는데, 이를 통하여 마케팅비용을 절약하고 양질의 고객만을 유지하게 되어 이후 장기간 시장독점의 바탕을 공고히 하는 역설적 상황에 이르게 되었다.

24) 공정거래위원회 사건번호 9906 독점 0901, 1999. 9. 3. 의결.

다고 할 수 있고, 특히 경쟁주창기능(competition advocacy)라는 차원에서 긍정적으로 평가할 만하다.[25] 또한 공정거래위원회가 2000 년대에 들어서 카르텔의 적발과 시정에 큰 힘을 기울여 상당한 성과를 거둔 점, 뒤이어 기업의 단독행위에 있어서도 불공정거래행위보다는 시장지배력 남용행위를 우선적 규제대상으로 삼고자 시도하기 시작한 점, 그리고 기업결합에 대한 경쟁제한효과 분석의 수준이 상당한 정도에 이르게 되고 그 과정에서 전문성을 쌓기 시작한 점 등은 제 4 기에서의 본격적 발전의 토양으로 작용하였다고 할 수 있다.

(2) 공정거래법에 관한 사회적 역량의 축적

이 시기의 또 다른 특징으로는 공정거래위원회가 공정거래법 집행과 논의를 사실상 독점해오던 실정에 변화가 시작되었다는 점을 들 수 있다. 법조계나 학계 등의 연구성과가 충분하지 않은 정부주도의 제도 도입 초기에 그 집행은 물론 평가와 논의까지도 정부가 독점적으로 주도하는 현상은 어느 나라든지 공통적으로 나타나는 것이기는 하지만, 한국의 공정거래법도 예외는 아니었다. 그러나 특히 1997 년 말 외환위기 이후에 상당수 대규모기업집단의 집단도산 사태에서 문제로 불거진 대규모 부당내부거래행위에 대하여 공정거래위원회가 부과한 과징금의 액수가 수십억 원대에 달하기 시작하면서, 종래에 정부의 지시에 순응하는 태도를 보여왔던 기업들이 공정거래위원회 시정조치의 타당성을 행정소송을 통해 적극적으로 다투기 시작하면서 이러한 경향에는 눈에 띄는 변화가 시작되었다. 2000 년대 초 부당공동행위에 대한 적극적 규제와 수백억 원대의 과징금 부과는 이러한 경향을 더욱 심화시켰고, 이를 다투는 기업의 필요를 바탕으로 학계와 대형로펌을 중심으로 한 법조계의 공정거래법 연구성과가 나날이 축적되어 공정거래위원회에 대한 견제역량이 쌓이기 시작했다고 할 수 있다.

---

25) 이와 반대의 비판적 견해도 있다. 즉 이러한 성과는 종래의 부진한 경쟁법 집행에 대한 반성이라기보다는 오히려 그와 다른 차원에 해당하는 경쟁법의 부수적 기능에 초점을 맞추었다는 점에서, 어떤 면에서는 오히려 본격적인 경쟁법 집행의 발전을 지연시켰다는 것이다.

(3) 종합평가

이 시기를 평가하면, 단순한 물가안정과 경쟁과정의 공정성을 직접 목표로 하던 정책방향이 종래의 성과에서 자신감을 얻어 공정거래법 집행을 확대하게 되었고 그 성과와 모순을 바탕으로 본격적인 경쟁법으로의 전환을 모색한 때였다고 할 수 있다.

3) 공정거래법 집행의 본격화·세계화 단계(제 4 기)

한국 공정거래법 집행을 이전과 본질적으로 구별되는 모습으로 변화시킨 주요 계기로, 2002 년 흑연전극봉 부당공동행위 사건을 시초로 하는 공정거래법의 역외적용과 이와 궤를 같이 하는 국제카르텔에 대한 외국 경쟁당국과의 공동조사 노력, 아울러 2006 년의 마이크로소프트 사건을 계기로 한 외국 대기업에 대한 세계적 규제추세에의 동참을 들 수 있다. 이러한 대형사건의 처리를 계기로 하여 시장성과 향상에 본질적 관심을 두는 본격적 의미의 경쟁법 집행이 자리를 잡고 미국이나 EU 등 선진국들에 버금가는 수준의 경쟁법 집행이 가능해졌다고 평가할 수 있다.

(1) 공정거래법의 역외적용

공정거래위원회는 일본을 비롯한 다수의 외국기업들이 한국 등 여러나라에 판매하는 흑연전극봉의 가격을 담합인상한 행위를 2002 년 적발하여 시정조치하고 과징금을 부과하였다. 외관상으로는 미국과 유럽 경쟁당국이 적발하고 시정조치한 과정에서 공개된 재판자료 등을 활용한 2 차적 성과였지만, 국내외에 미친 영향은 매우 컸다. 즉 공정거래위원회가 국내문제뿐만 아니라 외국에서 벌어지는 기업의 행태라 할지라도 한국경제에 부정적 영향을 미치는 것이라면 관심을 갖고 개입하기 시작했다는 입장을 대내외에 과시함으로써, 외국 기업과 경쟁당국들의 관심을 끌게 된 것은 과소평가하기 어려운 일이다. 종래 한국 공정거래법에 따라 공정거래위원회에 사전신고하여 심사를 받았어야 함에도 사실상 무시되고 있던 외국기업 간의 대형 기업결합들이 근래 들어 차츰 공정거래위원회에 사전신고되고 있는 데에도 이 사건의 영향이

작지 않았다고 생각된다. 이 사건을 처리할 당시에는 공정거래법이나 행정절차법 등 국내의 관련법제들이 충분히 준비된 상태가 아니었다. 그럼에도 공정거래위원회가 당시 세계적 흐름과 우리의 경제적 필요 등을 감안하여 과감하게 제재하고 대법원도 유연한 법 해석으로 이를 받아들이기까지에 이른 것은 경쟁법 분야에서 한국의 총체적 역량을 충분히 과시하는 계기가 되었다고 할 수 있다.

이후 공정거래위원회는 2003 년 비타민 가격 카르텔을 거쳐 점차 국제 카르텔 조사를 확대하여 외국 경쟁당국과 지속적으로 정보를 교환하거나 공동으로 현장조사를 실시하여 왔다. 2011 년 3 월 현재까지 공정거래위원회가 시정조치한 국제카르텔은 모두 6 건인데, 최근 들어서는 새로운 유형으로 발전하는 모습을 찾을 수 있다. 즉 2008. 12. 동남아 복사용지 가격담합 사건에서는 공정거래위원회가 일부 담합기업의 자진신고를 바탕으로, 미국이나 EC 경쟁당국과는 무관하게 독자적으로 호주 경쟁당국과 협조하여 한국을 향한 외국에서의 카르텔을 조사하여 시정조치하는 첫 사례를 만들었다. 2009. 5. 마린호스(marine hose)의 국제입찰담합을 시정조치한 것 역시 외국기업이 국제카르텔을 한국 공정거래위원회에 자진신고하는 추세가 확대되고 있음을 확인하는 것으로 평가할 수 있다. 이러한 과정을 거쳐 2010 년에는 미국, EU 와의 협조에 바탕한 정보교환과 동시 현장조사 등을 거쳐 16 개국 21 개 항공화물운송사업자들이 항공화물운임을 담합한 사건에 대하여 총 1,200 억 원의 과징금을 부과하였고, 2011 년 초에는 유사한 조사공조를 거쳐 가장 먼저 브라운관(CDT) 가격 및 생산량 담합을 제재하기에 이르렀는데, 미국과 EU 에 근접하는 상당히 성숙한 집행단계에 도달하였다고 평가할 수 있다. 또한 이러한 법 집행을 통하여, 공정거래법의 집행이 외국기업의 불법행위로부터 우리나라 시민의 이익을 옹호하는 데까지 미침으로써 본격적인 세계화의 중심에 위치하고 있음을 알 수 있다.

(2) 글로벌 기업에 대한 공정거래법 집행

한국 공정거래법 집행을 이전과 구별되는 모습으로 변화시킨 큰 계기는 무엇보다 2006 년의 마이크로소프트 사건을 들 수 있다. 미국 마이크로소프트사의 끼워팔기나 배타적 거래와 같은 반경쟁적 행위에 대한 조사는 1990 년대 중반 미국 법무부로부터 시작되어 당초 한국과는 큰 관계가 없는 것으로 생각되었으나, 마이크로소프트사의 PC 운영체제에 대한 의존도가 세계 어느 나

라보다 높은 한국에서 더욱 큰 문제가 잠재되어 있었던 것을 부인하기 어려웠다. 실제 한국에서도 2001 년 인터넷 포털업체인 다음커뮤니케이션이 마이크로소프트사의 메신저 끼워팔기가 위법하다고 공정거래위원회에 신고하였으나 이후 조사와 검토는 지지부진하였다. 그러던 중에 EC 가 이 사건에 관심을 갖고 적극적으로 시정조치할 뜻을 비친 것을 계기로 공정거래위원회는 2004 년 4 월 이 사건을 전담하는 태스크포스를 구성하여 본격적 조사에 나섰다. 그 직후 미국에서 마이크로소프트사와 민사손해배상소송을 진행하고 EC 의 조사에 대하여도 협력 중이던 리얼네트웍스(Real Networks)사가 미디어플레이어 끼워팔기 사건을 신고하면서 이 사건은 비로소 크게 주목받기 시작하였다. 이후 공정거래위원회는 심도깊은 조사와 이례적으로 장기에 걸친 심의절차를 거쳐 2006 년 2 월 부분적인 응용소프트웨어 분리명령과 경쟁소프트웨어 탑재명령과 함께 약 325 억 원의 과징금을 부과하기에 이르렀다.

한국 공정거래법 집행에 있어서 마이크로소프트 사건은 여러 가지 측면에서 큰 의미를 갖는다. 무엇보다 이 사건을 통하여 한국 공정거래위원회는 기업의 단독행위에 대한 위법성 판단기준을 종래의 행태적인 불공정성 기준에서 시장지배력을 남용함으로써 시장성과를 저해한다는 경쟁제한효과 분석에 두기 시작하는 경향을 본격화하였다. 그에 따라서 이후 시장지배적 지위 남용행위에 대한 관심이 크게 높아지게 되었고 최근에는 시장지배적 사업자의 단독행위를 대부분 불공정거래행위로 처리해오던 종래 관행과는 달리 행위의 본질에 따라 적절한 경우에는 시장지배적 지위 남용행위로 의율하는 경향이 뚜렷해졌다. 이와 같은 변화가 경쟁법 집행의 바람직한 방향이라는 데에는 이견이 거의 없다. 둘째, 2005 년 네덜란드 스톨트닐슨(Stolt-Nielsen)사의 해상운임 카르텔 심의로 시작되었던 공정거래위원회 조사 및 심결단계에 있어서 외국 변호사들의 참여가 마이크로소프트 사건을 통하여 본격화되었다. 즉 한국에서 마이크로소프트사를 대리한 대형로펌 소속 변호사들 뿐 아니라 미국 마이크로소프트 소속 사내변호사와 미국과 EC 에서 마이크로소프트사를 대리하는 세계적 대형로펌 소속의 미국변호사들이 대거 공정거래위원회 심판정에서 마이크로소프트사를 변호하여 공정거래위원회 심사관과 논쟁을 벌이고 공정거래위원회 위원들이 그에 대한 판단을 하게 됨으로써, 공정거래위원회에서의 위법성 심사가 더 이상 국내적 수준에 머무르지 않고 세계적인 법리논쟁의 중심에 서게 되었다. 셋째, 다국적 기업의 단독행위에 대하여 적용하는 위법성 판단기준 등과 같은 법리와 경제분석에 이른바 글로벌 스탠다

드(global standard)로 흔히 일컬어지는 세계적으로 일반화된 기준을 적용하여 판단할 수밖에 없게 되었고 이러한 경향이 국내 사건에도 동일하게 적용된 결과, 한국 공정거래법 집행의 실질과 수준이 세계화되는 계기가 되었다. 넷째, 공정거래위원회에서 한창 이 사건을 심의 중이던 2005 년 말경 신고인인 리얼네트웍스사와 다음커뮤니케이션이 마이크로소프트사로부터 거액을 받고 화해하여 신고를 취하하는 한편 마이크로소프트사 역시 이 사건의 파장을 우려하여 공정거래위원회와의 화해(settlement)를 적극적으로 시도하였다. 이는 위법성 여부를 확인하고 시정조치와 과징금을 부과하는 종래의 단순한 공정거래법 집행 관행과는 본질적으로 다른 것으로서, 전통적인 법적 정의의 실현보다는 실용성을 중시하는 미국식의 현실적 사건종결의 가능성을 제기하였다. 이후 공정거래위원회는 미국과의 자유무역협정(FTA) 체결을 맞아 사건처리의 효율성을 추구하는 미국식의 동의명령(consent decree) 제도의 도입을 추진하게 되었고 이는 전형적인 시정명령 외에도 다양한 방식의 대체적 분쟁해결(Alternative Dispute Resolution)이 가능함을 보여주게 되었다. 다섯째, 이 사건은 신고인과 피심인이 모두 미국 기업인 첫 경우로서 한국 공정거래위원회의 역량이 외국기업 간 다툼이 된 거대사건(big case)을 처리할만한 수준에 이르렀음을 간접적으로 보여주는 것이었다. 마이크로소프트 사건을 계기로 공정거래위원회는 외국기업에 대한 공정거래법 집행에도 자신감을 갖게 되어, 이후 2008 년 삼성전자 등 한국의 OEM 업체들에 대한 인텔(Intel)의 리베이트 제공행위에 대하여 시정조치와 약 260 억 원의 과징금을 부과하고 2009 년 7 월에는 퀄컴(Qualcomm)사의 리베이트 제공행위에 대하여 시정조치와 단일기업으로는 사상 최대금액인 약 2,600 억 원의 과징금을 부과하였다. 여섯째, 이 사건을 계기로 공정거래위원회가 세계적으로 의미 있는 사건의 조사 및 시정조치에 본격적으로 참여하여 세계적인 경쟁법 집행의 주역 중 하나로 부상하였을 뿐 아니라 이후 인텔이나 퀄컴 사건과 같이 경우에 따라서는 오히려 세계적인 경쟁법 사건에 대한 조사와 판단을 선도하는 양상에까지 이르고 있다.

(3) 경제력집중 억제시책의 약화

종래 공정거래위원회의 주된 관심사였던 경제력집중 억제시책은 2008 년 신정부의 등장과 더불어 사실상 폐기되다시피 하였다. 특히 2009 년에는 경제력집중 억제시책의 핵심이라고 할 수 있는 출자총액제한제도가 전면폐지되

는 한편 지주회사에 대한 규제와 금산분리(내지 은산분리) 원칙이 크게 완화되었다. 이와 함께 실질적으로 경제력집중 억제시책의 핵심 중 하나라 할 수 있는 부당내부거래 규제도 기업들의 인식 및 행태변화 등에 따라 위법사례가 크게 줄어들고 있어 공정거래위원회의 주요업무로서의 중요도가 떨어지고 있다. 공정거래법상으로는 상호출자 금지나 채무보증 제한 등의 규제가 남아 있으나 이들은 실천적 중요성이 크게 떨어지는 것들이어서, 이제 재벌에 의한 경제력집중을 억제하는 정부정책은 실질적으로 큰 의미가 없게 되었다고 평가된다. 경제의 세계화와 정치적 보수회귀 현상과 더불어 공정거래법을 둘러싼 이러한 여건의 변화는 또 다른 의미에서 공정거래위원회가 경쟁법 집행에 전력을 기울이게 된 하나의 계기로 작용하고 있다고 보인다.

(4) 공정거래법 집행주체의 다원화

제 3 기부터 시작되었던 공정거래위원회 외부의 공정거래법 집행역량 강화 현상은 최근 더욱 심화되고 있다. 공정거래위원회의 시정조치와 거액 과징금 부과에 불복하여 기업이 제기하는 복잡한 사건을 처리해야 하는 법원은 공정거래위원회의 시정조치에 대한 불복소송을 관할하는 서울고등법원에 2 개의 전담재판부를 설치하여 관련 행정소송을 전담하도록 하였다. 대법원에는 2006 년부터 판사가 아닌 공정거래법 전문가를 재판연구관으로 임용하여 공정거래법 관련사건을 검토하도록 하고 있을 뿐 아니라, 공정거래 관련사건을 담당하는 판사출신 재판연구관 역시 공정거래법에 소양이 있는 사람을 우선 충원함으로써 전문성을 향상시키려는 노력을 기울이고 있다. 그 결과 공정거래법의 발전에 법원이 차지하는 역할은 나날이 커지고 있으며, 공정거래위원회를 견제하는데서 나아가 경우에 따라서는 오히려 주도적 역할을 하는 면모까지 보이고 있다.

특히 2007 년 말 선고된 포스코의 거래거절 사건에 대한 대법원 전원합의체 판결 [26]은 헌법상 거래의 자유를 강조하고 그에 대한 경제적 규제는 최소화하여야 한다는 원칙을 선언하고, 그 맥락에서 시장지배적 사업자 단독의 거래거절은 경쟁제한적 효과의 우려가 있어야 비로소 위법하다고 선언하였다. 이 판결은 시장지배적 지위 남용행위에 대하여 경쟁제한적 효과보다는 불공정

---

26) 대법원 2007. 11. 22. 선고 2002 두 8626 전원합의체 판결.

성 측면을 위주로 위법성의 준거를 찾고자 했던 공정거래위원회와 학계의 종래 입장을 근본적으로 변화시키는 계기를 마련하였다. 시장지배적 지위 남용행위에 대한 이러한 위법성 판단기준은 시장성과와 소비자 후생에 미치는 영향을 핵심적 기준으로 하는 세계적 추세와 부합할 뿐 아니라 상당한 발전을 이루고 질적 도약을 도모하는 한국의 경제현실에도 부합하는 것으로 평가된다. 특히 과거 독일과 일본의 영향으로 제정된 현행 공정거래법의 규정이 21 세기 들어서는 한국의 경제현실에 부합하지 않고 세계적인 흐름에도 뒤쳐진다는 것이 학계나 실무계의 일반적인 평가임에도, 전반적인 개정이 가까운 시일 내에 이루어질 것으로 보이지는 않는다. 이러한 상황에서 포스코 판결은 현행 공정거래법의 해석을 통해서도 최신의 경쟁법 이론을 도입하고 집행할 수 있다는 최고법원의 선언으로서, 시장지배적 지위 남용행위 외에도 공정거래법의 전반적인 해석론에 있어서 큰 전환점을 제공한 것으로 해석된다.[27)]

포스코 판결 이후 공정거래위원회는 시장지배적 지위 남용행위에 대한 규제에 신중한 모습을 보이면서 특히 경쟁저해효과를 입증할 수 있는 경제분석에 힘을 기울이고 있다. 이러한 방향이 한국경제의 효율성 제고에 바람직한 것은 말할 나위가 없다. 한편 공정거래법 집행에 있어 행정적 제재와 별도로 공정거래위원회의 고발을 받아 형사처벌을 가하는 검찰도 서울중앙지방검찰청에 이를 전담하는 부서를 설치하는 등 카르텔을 중심으로 역할증대를 모색하고 있다. 그러나 앞으로의 기여 확대가 오히려 더욱 기대되는 형편이라 할 수 있다.

경쟁당국 등에 의한 공적집행과 함께 경쟁법 내지 경쟁정책 집행의 주요 주체로 인정받고 있는 민사소송(private enforcement)은 이를 활성화시키려는 공정거래위원회의 의지와 제도개선에도 불구하고, 증거조사의 어려움과 같은 소송제도적 한계로 인하여 아직까지 활발하다고 하기 어려운 단계에 머물러 있다. 그럼에도 교복담합 사건에 대한 손해배상판결[28)] 이래 밀가루 가격담합 사건에 대하여 서울중앙지방법원이 원고인 제과업체에게 약 14 억 원을 배상하도록 판결하고[29)] 가장 최근에는 군납유류 입찰담합 사건에 대하여 서울고등법원이 5 개 정유회사들에게 국방부에 약 1,960 억 원을 손해배상하도록 판

---

27) 이 판결의 구체적 의미에 관하여는 필자의 다음 논문을 보기 바란다. 졸고, 공정거래법상 단독의 위반행위 규제의 체계 – 시장지배적 지위 남용행위로서의 거래거절행위의 위법성, 그 본질과 판단기준(대법원 2007.11.22. 선고 2002 두 8626 전원합의체 판결을 대상으로), 사법 제 5 호(2008. 9.), pp. 201~263.

28) 서울고등법원 2007.6.27. 선고 2005 나 109365 판결. 이 판결은 피고가 상고를 포기하여 확정되었다.

결하는[30] 등 공정거래위원회가 시정조치한 카르텔 사건을 중심으로 한 손해배상청구 사건이 증가하고 법원이 인정하는 배상금액도 증가하는 발전적 경향을 보이고 있다. 집단소송(class action)이나 미국식 증거조사(discovery) 제도의 도입과 같은 제도개선이 이루어지고 법원이 인정하는 손해배상금액이 현실화되는 등의 경제적 유인이 제공된다면 앞으로 한국의 경쟁법 사적집행도 상당한 변화를 보일 것으로 기대된다.[31]

(5) 경쟁정책 집행주체의 다원화

자본주의 국가에서 시장에서의 경제문제를 해결하는 방법으로는 크게 시장원리와 정부규제를 들 수 있다. 종래 양자를 서로 대립하는 관계로 인식하는 경향이 있으나, 실질적으로 양자는 서로 견제와 균형을 이루는 상호보완적인 관계에 있다고 보아야 할 것이다. 즉 동일한 분야에 대한 정부규제가 완화되면 그 규율의 공백을 시장원리가 메우도록 하는 것이 규제완화의 일반적 지향점일 것이고 그 영역에서는 경쟁법이 적극적으로 집행되는 것이 정상일 것이다. 최근 경제정책의 핵심이 경쟁정책으로 이동하였다는 사실은 앞에서 설명하였지만, 이를 바꿔 말하면 넓은 의미의 경쟁정책의 외연이 확장되고 집행주체가 늘어났다고도 말할 수 있다. 실제로 공정거래위원회 외에도 2007 년 말 정부조직 개편 결과 종전의 정보통신부가 축소개편된 방송통신위원회는 방송통신 분야에서의 규제당국이면서도 동시에 경쟁촉진시책을 추진하고 있다. 그 외 금융위원회를 비롯한 대부분의 정부기관들이 본래의 소임과 함께 경쟁법과 경쟁정책의 중요성을 자각하고 각자의 권한범위 내에서 시장경쟁촉진정책을 도모하게 되었다. 이는 시장의 규모와 자율성이 커지면서 산업진흥을 도모하는 정부의 후견적 지위가 약화되고 정책수단이 줄어드는데 따른

---

29) 서울지방법원 209. 5. 27. 선고 2006 가합 99567 판결.

30) 서울고등법원 2009.12.30. 선고 2007 나 25157 판결. 이 사건은 공정거래법 위반행위에 대한 손해배상청구소송에서 핵심쟁점이 되는 손해액 산정을 위한 경제분석이 소송에서 어떻게 기능할 수 있는지를 알 수 있는 매우 중요한 사건이다. 즉 제 1 심은 전문가들이 제출한 정치한 경제분석 결과 즉 중회귀분석을 통한 이중차분법을 채택하여 약 810 억 원을 배생하라고 판결하였으나, 제 2 심은 표준시장비교방법을 채택하여 본문과 같은 판결을 하였다. 서울고등법원의 이러한 판결은 손해액 산정에 있어서 실질적으로 전문가들의 경제분석결과를 배척하고 규범적으로 판단하는 의미를 가진 것으로 평가된다. 이 사건은 2011. 3. 현재 대법원에 계류 중이다.

31) 공정거래법 위반행위에 대한 우리나라 손해배상청구소송의 전반적 설명은 다음 글을 참고하라. 졸고, '공정거래법상 손해배상 청구소송의 개관과 주요 쟁점', 반부패와 공정거래제도(강철규 교수 정년퇴임 기념논문집), 나눔, 2011, pp. 429~454.

영향으로 이해되지만, 이유가 어떻든 넓은 의미에서 경쟁정책의 주체는 사실상 다원화시대로 접어들고 있는 것으로 평가할 수 있다.

그 과정에서 공정거래위원회와 다른 정부기관 간에 경쟁정책의 방향과 권한에 대한 갈등이 심화되는 부작용도 나타나고 있다. 이는 일정한 조정과정을 거치면서 공익과 소비자후생 극대화를 위한 최적의 정책조합(policy mix) 또는 기관조합(institution mix)이라는 관점에서 점차 해결될 것으로 전망된다. 다만 중요한 것은, 넓은 의미의 경쟁정책을 담당하는 정부기관들이 경쟁정책의 본령에 대한 이해를 충분히 하고 집행능력을 제고하여야 한다는 것이다. 특히 특정 분야의 산업규제나 진흥정책을 맡아온 기관이 경쟁정책까지 담당하게 되는 경우 때로는 기존의 정책과 혼동하거나 소비자후생이 아닌 산업진흥 등의 다른 목적을 위하여 경쟁정책을 동원하는 모습을 보일 수 있으나, 이러한 현상은 지양되어야 할 것이다. 그러기 위해서는 경쟁정책에 관한 한 일반적 집행권한과 오랜 경험을 갖고 있는 공정거래위원회가 경쟁주창자로서의 역할을 다 할 것이 절실히 요구된다.

(6) 경제학의 발전

한국의 경쟁법 집행이 세계적으로 높은 평가를 받게 된 데에는, 한국에서의 경제학 연구수준이 매우 높은 사실이 중요한 역할을 하고 있다. 경쟁법 집행에 필요한 경제학적 경쟁영향 평가 등의 연구에는 산업조직론과 게임이론 등에 입각한 경제이론과 계량경제학적 분석능력이 필수적인데, 경제학적 역량이 뒷받침되지 못하면 경쟁법 사건에 대한 판단능력이 제고되기 어렵기 때문이다. 그런데 한국의 경우 개발경제시대에 거시경제학 연구에 치중하였던 단계를 넘어서 근래 들어서는 미국 등에서 공부한 미시경제학자들의 수와 학문적 능력이 세계적인 수준에 이르고 있다. 근래 10 여년 이래로 경제학자들이 현실에서의 경쟁법 사건의 분석에 참여하는 경향이 뚜렷해짐에 따라 다양한 경험까지 축적되어 왔고, 그 결과 한국의 경쟁법 집행의 품질은 나날이 향상되고 있다고 평가된다. 현재로서는 이 분야에 참여하는 경제학자의 수가 충분하지 못하여 상당수 사건의 경제분석에 애로가 있는 상태이지만, 앞으로 좋아질 것으로 예상된다. 다만 경쟁법의 집행에 있어서 경제학이 최종적인 해답을 제시하는 것은 아님을 유념할 필요가 있다. 즉 경제현상에 대한 분석은 하나의 논리적 추론에 지나지 않는 것이므로 충분한 증명력을 갖춘 직접증거나 직관보다 반드시 우월한 것은 아니다. 따라서 경쟁법 집행에 있어서

는 경제분석 외에도 다양한 사정을 충분히 고려하여야 오류에 빠질 소지를 줄일 수 있을 것이다.

공정거래위원회 역시 현실적 필요를 반영하여 경제분석과를 신설하고 비상임위원 중 2 인 정도를 꾸준히 경제학 전문가로 충원할 뿐 아니라 복잡한 사건에 있어서 경제분석의 수준을 높이려는 노력을 경주하고 있어, 큰 발전이 기대된다. 실제로 최근 기업결합사건과 시장지배력 남용행위 사건에서 보이는 분석성과는 상당하다고 생각된다.[32)]

(7) 종합평가

제 4 기에 들어 한국의 경쟁법 집행이 크게 발전하여 상당한 수준에 도달한 것은 분명하다. 그러나 서두에서 보았던 것과 같은 외국의 후한 평가에도 불구하고, 전체적으로 세계적 수준에 이른 것으로 보기는 어렵다. 오히려 아직까지는 개발도상국형의 전형적 모습에서 근본적으로 벗어나지 못한 것으로 평가하는 것이 타당하다고 본다. 즉, 카르텔에 대한 적극적 규제노력은 그 대상이 한국사회에 만연한 경성카르텔이 대부분을 차지하고 있기 때문에 이른바 연성카르텔에 대하여는 아직 구체적 논의가 미진한 형편이고, 시장지배적 지위 남용행위는 대법원의 포스코 판결에도 불구하고 불공정거래행위와의 준별기준이 정립되지 않아 오히려 법 적용이 소극적으로 되는 역현상까지 나타나는 형편이다. 일각에서는 경쟁법의 본질과 목적에 대한 다른 입장을 근거로 포스코 판결에 기초한 소비자 후생 우선의 경쟁법 집행방향에 대하여 이의를 제기하는 경우도 있다. 기업결합 심사에 있어서도 2008 년 신정부 들어서 크게 바뀐 경제정책의 영향을 받아 종래보다 매우 너그러워진 경쟁제한성 판단기준이 다소 혼란스럽게 보이는 측면이 있다. 다른 한편으로는 공정거래위원회의 법 집행에 대하여 특히 카르텔과 시장지배적 지위 남용행위를 중심으로 경제발전단계나 현실적 필요에 비하여 과도한 수준의 집행(excessive enforcement)이 이루어지고 있다는 비판도 있는 것이 사실이다.

이러한 현상은 공정거래법의 집행목적과 기대효과에 대한 일반적 합의가

---

32) 다만 현실적으로 사건처리에 있어서 경제적 효과를 어느 정도까지 분석해야 하느냐는 생각해볼 문제이다. 미국의 경우 합리의 원칙(rule of reason)을 적용하여 지나치게 높은 수준의 분석결과를 요구하는 것이 오히려 일반 사건의 부실한 처리나 원고의 과도한 입증책임부담 등의 부작용을 야기할 뿐 아니라, 합리의 원칙 적용대상으로 분류되면 사실상 면죄부를 주는 결과가 된다는 지적이 있음을 감안할 필요가 있다.

이루어지지 않은데서 기인한 것이 상당하다고 생각된다. 즉 한국의 경제발전단계와 그에 따른 경쟁법의 역할 내지 기여에 대한 진단은 입장에 따라 다를 수 있는 것이다. 특히 경쟁법 집행이 미국식의 보수적 방향을 취하여야 할 것인지 아니면 유럽식의 다소 진보적인 방향을 취할 것인지, 그것도 아니면 한국만의 독자적 방향을 취하여야 할 것인지에 대한 진지한 논의가 크게 부족한 것이 사실이고 따라서 그에 대한 합의가 도출되기까지는 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상된다. 물론 이러한 이견의 존재는 어느 나라에나 항상 있는 것이기는 하지만 한국의 경우 그 성숙도가 아직 미국이나 유럽의 수준에는 미치지 못하고, 그 결과 사회적 합의를 이루지 못하였다고 보는 편이 정확할 것이다. 결국 한국의 경쟁법 집행은 현상적 측면에서는 상당한 발전을 이루었으나, 이러한 성과가 본원화되어 세계적 수준에 이르기까지는 아직도 상당한 시간이 필요하다고 생각된다.

5. 넓은 의미의 경쟁정책의 전개

경쟁정책을 지금까지 주로 보았던 가장 좁은 의미의 경쟁법 위반행위에 대한 규제와 구별할 때에는, 보통 경쟁당국이 집행하는 좁은 의미의 경쟁정책과 경제정책의 하나로 기능하는 넓은 의미의 경쟁정책으로 구별할 수 있다. 전자는 주로 경쟁당국의 경쟁주창(competittion advocacy) 기능을 대상으로 하고 후자는 거시적 경제정책과 미시적인 각종 산업, 금융 등의 정부정책에서 시장경쟁원리를 어떻게 수용하는지를 대상으로 한다.

좁은 의미의 경쟁정책을 관찰하면, 공정거래위원회의 경쟁정책은 활발하다고 평가할 수 있는 측면이 있다. 즉 공정거래위원회가 정부조직법 제 2 조의 규정에 의한 중앙행정기관으로 규정되어 있고 [33] 위원장은 국무위원은 아니지만 국무회의에 배석하도록 되어 있다.[34] 그에 따라서 정부의 중요 정책을 심의하

---

33) 공정거래법 제 35 조 제 2 항.

34) 국무회의 규정 제 8 조 제 1 항. 공정거래위원회와 위원장의 이와 같은 성격과 역할이 독립규제기관이자 준사법기관인 공정거래위원회의 경쟁법 집행에 바람직한 것인지 여부에 대하여는 논란이 있다. 그러나 여기에서는 그러한 측면의 평가에 대하여는 언급하지 않는다.

고 사실상 의결하는 국무회의에서 위원장은 관행적으로 모든 안건에 대하여 경쟁정책의 관점에서 비교적 활발하게 의견을 개진하여 왔다. 특히 공정거래법 제 63 조는 각 행정부처에 대하여 매우 강력한 공정거래위원회와의 협의 의무를 두고 있다. 즉, 행정기관이 경쟁제한적인 법령을 제·개정하거나 사업자나 사업자단체에 대하여 경쟁제한사항을 내용으로 하는 승인 등의 처분을 할 때에는 미리 공정거래위원회와 협의하여야 하고 실제로 처분한 다음에는 그 내용을 공정거래위원회에 통보하여야 한다. 또한 법령보다 구체적 사항을 다루는 예규나 고시 등에 있어서도 경쟁제한적 내용이 포함되는 제·개정을 하고자 하는 경우에도 공정거래위원회에 통보하도록 의무화되어 있다. 이러한 과정에서 공정거래위원회는 경쟁제한적인 내용에 관하여 의견을 제시할 수 있다. 법률의 규정에 따르면 단순한 의견제시권한만 있을 뿐이고 상대방 행정기관이 반드시 공정거래위원회의 의견을 반영할 의무가 있는 것은 아니지만, 실제로는 공정거래위원회가 제시하는 의견이 상당한 영향력을 발휘하고 있다. 법령 등의 제·개정은 국무회의 심의사항이기 때문에 공정거래위원회 위원장이 국무회의에서 이견을 제시하면 관행적으로 만장일치에 가까운 의사결정구조를 갖는 국무회의를 통과하는데 어려움이 생기기 때문이다. 반면 국무회의를 거치지 않는 예규나 고시 등의 경우에는 공정거래법의 의무화 규정에도 불구하고 실제 공정거래위원회에 통보되지 않는 경우가 있기도 하지만, 그러한 예는 많지 않은 것으로 알려지고 있다.

원칙적으로 정부가 신설 또는 강화하는 모든 규제는 대통령 직속 규제개혁위원회의 심사를 통과하여야 하는데, 규제를 신설 또는 강화하고자 하는 행정기관은 규제개혁위원회에 경쟁제한적 요소가 있는지 여부와 그 영향을 분석·평가하는 내용이 포함된 규제영향분석서를 제출하여야 하고 규제개혁위원회는 이를 바탕으로 타당성을 심사한다. 그런데 규제개혁위원들이 경쟁제한적 사항에 대하여 일반적으로 관심이 클 뿐 아니라 공정거래위원회 위원장이 당연직 정부위원으로 참석하고 있으므로 공정거래위원회의 입장이 신설·강화되는 정부규제의 개선에 반영될 여지가 커진다. 물론 그럼에도 불구하고 정부규제가 완화되거나 수준이 높아지는 효과가 얼마나 되는가에 대하여는 논란의 여지가 많은 것이 사실이지만, 적어도 공정거래위원회의 경쟁주창 기능이 정부 내에서 일정한 역할을 하고 있는 것은 부인하기 어렵다.

좁은 의미의 경쟁정책은 거시적인 의미의 경제정책과 그 하위개념인 산업정책, 금융정책, 무역정책, IT 정책 등의 다른 정부정책과 서로 긴밀히 연관된

관계를 갖고 있다. 그런데 이들은 서로 협조와 함께 상당부분 긴장 관계에 있는 것도 사실이다. 그 사이에서 균형을 잡는 추(balancing point)의 역할을 하는 것이 경쟁주창적 기능이라 할 수 있는데, 다른 경제정책으로 관심을 돌려 경쟁정책의 관점을 투영해보면 넓은 의미의 경쟁정책이라는 시각을 가질 수 있게 된다.

넓은 의미의 경쟁정책 역시 21 세기 들어서 경제부처들이 경쟁정책의 중요성을 깨닫고 기존 산업정책의 상당한 부분을 실질적으로 경쟁정책으로 전환하면서 상당한 성과를 내고 있다고 평가된다. 그렇지만 넓은 의미의 경쟁정책은 경쟁정책의 본래적 기능에 대한 이해의 부족과 공정거래위원회와의 인식의 차이, 그리고 기존 산업정책에 대한 향수 등으로 인해 아직도 발전의 필요가 매우 큰 상태라고 평가할 수 있다. 즉 산업, 금융, 무역, IT 등에 관한 정부정책에 경쟁정책의 관점이 확산된 것은 분명하지만, 한국 경제상황 등에 대한 인식의 차이 등으로 인해 아직 경쟁정책이 내면화되었다고 보기 어려운 것이다. 그에 관한 논란이 있는 대표적인 예로 최근까지 2000 년대 대부분 기간 동안 이동통신정책을 관통하였던 이른바 유효경쟁(effective competition) 정책을 들 수 있다. 비대칭규제(asymetric regulation)를 주된 내용으로 하는 이 정책에 대하여, 통신산업을 민영화하고 경쟁을 도입하는 과정에서 초래되었던 원천적인 품질과 경쟁력의 구조적 차이를 외면하고 사후적으로 비효율적인 경쟁자를 보호하고자 하였던 잘못된 시도라고 비판하는 견해가 많다.[35] 즉 이 정책은 구조적으로 공평한 경쟁여건(level playing field)을 조성하는 대신 정부가 행태적·결과적인 접근을 통하여 경쟁적 시장을 만들고 관리할 수 있다고 믿은 데서 발생한 정책오류로서 경쟁정책의 본질이 깊숙하게 침투하지 못하고 오히려 과거의 산업정책에 포섭된 예라는 것이다. 이러한 견해에 의하면, 그 과정에서 소비자 후생의 손실이 발생하고 산업 자체도 혁신과 도약의 기회를 놓치게 되었다고 한다.[36]

경쟁정책이 세계화된다는 것은 경쟁당국의 경쟁주창기능이 제 역할을 한다

---

35) 최선규, 유무선 융합과 통신시장 비대칭규제 : 공정경쟁인가, 관리경쟁인가?, 정보통신정책연구, 제 11 권 제 1 호, 2004, pp. 1~23 참조.

36) 한국 정부의 규제정책은 전반적으로 일본에서 많은 아이디어를 얻은 것으로 보인다. 그런데 일본에서도 1985 년 텔레콤 개혁 이후 행정지도 형식의 경제규제와 이에 의한 경쟁의 관리가 많은 문제를 낳았다는 비판적 견해가 많다. 고토 아키라&스즈무라 고타로, 전게서, pp. 541~552 참조. 일본보다 IT 산업과 경쟁정책의 중요성을 강조하는 한국에서 일본의 실패를 반복해온 사실은 많은 것을 시사한다.

는 것과 경쟁정책이 경제정책의 본질로 기능한다는 것, 즉 좁은 의미와 넓은 의미에서의 경쟁정책이 경제정책의 기조로 기능하는 것을 동시에 의미할 수 있다. 세계적으로 경쟁정책을 주도하는 미국과 유럽의 경우 경쟁당국의 경쟁주창기능이 활성화되어 있을 뿐 아니라 경제정책의 전반에 경쟁중심의 사고가 깊이 자리잡고 있다. 한국 역시 그와 같은 흐름에 동참할 수 있어야 비로소 세계화의 중심에 있다고 할 수 있을 것이다. 물론 선진국 경제에 있어서도 산업정책의 역할이 완전히 포기되는 것은 아니고 고유의 기능과 범위 설정과 더불어 경쟁정책과의 적절한 역할분담 내지 조화적 운용이 필요한 것은 분명하지만 이것이 주류가 되지는 않는다. 현재 한국 정도의 경제여건에서 과거와 같이 광범위한 산업정책이 기조를 이룰 수는 없을 것이다.

이러한 관점에서 본다면, 한국의 경우 2000 년대 이후 경쟁법 위반행위에 대한 개별적 제재가 강화되고 경제력집중 억제시책이 퇴조하는 반면 그를 병행 또는 보완하여야 할 공정거래위원회의 경쟁정책 또는 경쟁주창기능은 넓은 의미에서 오히려 약화되는 경향을 보이고 있다는 우려가 제기될 수 있다. 물론 앞에서 설명한 바와 같이 공정거래위원회의 경쟁주창기능이 한국에서 일정한 역할을 해온 것은 사실이지만 그 기여도는 점차 낮아지고 있지 않은지 우려되는 것이다. 나아가 넓은 의미의 경쟁정책이라는 관점에서는 경쟁법 집행이 강화되는 정도에 보조를 맞추어 경쟁주창기능 역시 더 강화되고 넓은 의미의 경쟁정책이 올바른 방향을 갖도록 긴밀히 협조하여야 할 것인데, 그렇지 못하는 것은 큰 틀에서 실질적인 기능의 약화를 의미할 수 있다는 것이다.

이러한 우려는 경쟁정책이 확산되면서 그 집행방향의 타당성을 확보하는 것이 무엇보다 긴요하다는 점에서 더욱 커질 수 있다. 최근 한국에서는 전반적인 경제정책의 흐름에 있어서 일면 경쟁기능의 활성화가 널리 강조되고 있으면서도, 한편으로는 1997 년 말 금융위기 이후 경제 전반에 영향을 미친 산업집중의 경향 속에서 글로벌 경쟁을 헤쳐나갈 수 있는 대기업의 필요성(이른바 national champion 이론이 이에 해당한다)과 이른바 국가경쟁력이 과도하게 강조되는 이중성을 보이는 경향을 보이고 있다. 후자의 경향이 반드시 한국만의 것이라고 하기는 어렵고 경제발전의 거시적 차원에서 필요한 경우도 있겠으나, 기본적으로 국내 소비자 후생을 경시하는 듯한 흐름을 보인다는 점에서 이를 반드시 옳다고 하기 어려울 것이다. 나아가 필요하다고 판단되는 예외적 상황에서도 경쟁정책적인 검토와 사후대책이 선행되어야 할 것

이다.[37]

결국 경쟁정책에 대한 고려가 국내 경제발전과 더불어 상당히 진전되고 있기는 하지만 시장경쟁을 본질적으로 중시하는 사고가 체질화되고 경제정책 전반이 경쟁정책과 상호정합성을 이루지 못한다면, 어떠한 의미에서건 경쟁정책의 경제정책화와 세계화는 요원한 구호에 그칠 우려가 있다.

6. 한국 경쟁법·정책과 외국 경쟁법·정책의 비교

1) 일본 독점금지법의 영향

한국 공정거래법은 일본 독점금지법을 주된 모델로 삼고 시장지배적 지위 남용행위와 같은 핵심내용에 있어서는 독일 경쟁제한방지법(Gesetz gegen den Wettbewerbsbeschrankungen; GWB)을 크게 참고하여 제정되었다.[38] 일본 독점금지법이 미국 독점금지법을 계수하는 과정에서 나타난 문제점에 대하여는 상당한 비판이 있다. 특히 미국에서는 역사적 이유로 법무성과 연방거래위원회(Federal Trade Commission)가 병행적으로 집행권한을 행사하지만 본질과 규제범위로는 거의 중복되는 셔먼법(Sherman Act)상의 독점화 행위(monopolization) 등 경쟁제한행위와 연방거래위원회법(Federal Trade Commission Act)상의 불공정경쟁행위(unfair methods of competition)를, 일본에서는 공정거래위원회라는 하나의 기관이 일괄하여 담당하도록 하면서도 양자를 구별하여 마치 전혀 다른 금지행위인 것처럼 규정하고 집행해온 것은 중대한 입법적 오류라는 지적이 많다.[39] 이는 미국에 의하여 이식된 독점금지

---

37) 이와 관련한 외국의 대표적인 사례로 EU 의 정부보조금에 의한 에어버스(Airbus) 육성을 들 수 있다. EU 는 1984 년부터 프레임워크 프로그램(Framework Programmes)이라는 공동 R&D 정책을 펼쳐왔다(FP 정책은 현재까지 2007~2013 년을 기간으로 하는 7 차에 이르고 있다). 이 중 항공산업 분야에서는 기술 및 동태적 경쟁상황에 대한 연구를 통해 마련한 대표기업(national champion) 육성전략을 채택·실행하여 왔다. 세계적으로 가장 성공적인 사례의 하나로 알려진 이 에어버스 육성정책은 경쟁정책적 관점에서는 상당한 비판을 받고 있지만, 역설적으로는 처음부터 면밀한 경쟁정책적 검토를 거쳤기 때문에 성공한 측면도 있다고 할 수 있다. 구체적 내용에 관하여는 이갑수, EU 공동 R&D 정책의 경제이론과 실제 : 3 가지 사례연구를 중심으로, 유럽연구, 제 25 권 2 호, 2007 참조.

38) 대표적인 논평으로 John O. Haley, 전게서, pp. 31~32 ; 임영철, 공정거래법, 법문사, 2008, pp. 38~43 참조.

법에 대한 일본의 거부감과 결합하여 최근까지 대부분의 단독의 위반행위(unilateral violations)를 독점화 행위 내지 시장지배력 남용행위가 아닌 불공정거래행위로 의율하는 왜곡된 결과를 초래하였다고 본다. 과연 일본 독점금지법의 입법시점을 기준으로 볼 때 이러한 지적이 타당한지 여부에 대하여는 이견이 있을 수 있지만,[40] 그와는 별도로 일본의 입법과 집행방향이 아시아 각국의 경쟁법에 큰 영향을 준 사실은 부정하기 어렵다. 더욱이 한국 공정거래법은 그러한 일본 독점금지법의 문제를 거의 동일하게 안거나 오히려 확대재생산하여 왔다는 학계의 비판을 받아왔다. 즉 단독의 위반행위를 미국이나 EU 와 같이 시장지배력 남용이 아닌 불공정거래행위로 대부분 처리하고 그 위법성 여부 판단기준도 경제적 효과보다는 개별적 거래의 공정성 여부에 둘 뿐 아니라 불공정성의 인정범위도 외국보다 크게 넓혀 단순한 계약위반과 때로는 도덕적 내지 윤리적 기준까지도 포괄하는 경향을 보임으로써, 자본주의 경제질서의 근간인 시장의 자율성과 창의성 존중에 부합하지 않는 면이 있다고 볼 여지가 있다. 제 4 기에 들어서 많은 개선을 보이고는 있지만, 이러한 문제가 완전히 해소되기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다.

2) 세계적인 경쟁법 집행 유형

세계 각국의 경쟁법제를 비교·분석해보면 크게 미국형, 유럽형, 아시아형 내지 개발도상국형 등 3 개 유형으로 구별할 수 있다.[41] 미국 독점금지법은 신고전파 미시경제학의 연구성과를 바탕으로 소비자후생에 미치는 효과를 주로 배제적 효과(exclusionary effects)를 중심으로 면밀하게 분석하고 부정적 결론이 구체적으로 도출되어야 비로소 위법성을 인정하는 것이 1980 년대 시카고학파 등장 이래의 경향이다. 그에 따라 독점금지법은 경제적 효율성 내

---

39) 미국의 유력한 학설은 FTC 법 제 5 조의 '불공정한 경쟁행위'의 규율범위가 ① 문제된 행위가 경쟁제한적임에도 기술적인 이유로 독점금지법의 금지가 불가능하고 ② 설사 오류가 발생한다 하더라도 그로 인한 부정적 경제효과가 매우 작은 경우에 한정된다고 한다. Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy; the Law of Competition and its practice (3d ed.), West Group, 2005, pp. 596~597.

40) 일본의 입법태도를 바람직한 것으로 보기는 어렵지만, 한편으로는 미국 FTC 법에 의한 불공정경쟁행위의 규율범위를 확대하려고 노력했던 1947 년 당시의 미국 내 독점금지법 집행추세를 고려한다면 이를 완전한 잘못으로 폄하하기까지는 어려울 수도 있을 것이다. 다만 입법 이후의 집행방향이 본문과 같은 방향으로 흐른 것에는 동의하기 어렵다.

지 소비자 후생의 증진을 거의 유일한 목적으로 한다는 것이 절대다수의 입장이고 같이 거론되는 경쟁과정(competitive process)도 그와 같은 맥락의 개념이다. 그에 비하여 유럽 경쟁법은 상대적으로 오스트리아 학파의 행태주의적 관점에서 절차 내지 '과정(process)'으로서의 경쟁을 강조함으로써 경제적 효율성 외에 중소기업 보호와 역내통합 등 비교적 다양한 목적을 추구한다. 이에 따라 시장지배적 사업자에게 경쟁과정을 방해하지 않는다는 특별책임(special responsibility)을 인정하고, 문제된 행위가 소비자 후생에 미치는 최종적 영향이 다소 불확실하더라도 시장경쟁에서 상당한 영향을 미치는 경쟁사업자의 사업을 방해하거나 시장의 개방성을 저해하는 행위도 미국에 비하여 엄격한 기준을 적용하여 이를 반경쟁적인 것으로 간주하는 비교적 진보적인 방향으로 운용되어 왔다. 아직도 미국과는 상당한 차이가 존재하는 것이 사실이기는 하지만, 그러나 EU 의 경쟁법 집행은 2004 년 이래의 현대화(Modernization) 조치에 힘입어 점차 미국식의 경제적 효율성 제일주의에 상당히 접근하는 것으로 평가되고 있다.[42] 이러한 경향은 회원국에 비하여 역내통합과 경제적 효율성의 증대에 관심이 더욱 큰 EC 에 의해 주도되는 경향이 강하지만, EU 법은 각 회원국들에 직접 적용될 뿐 아니라 회원국은 EU 법에 자국법을 동조시킬 법적 의무를 지고 있다는 점에서 실질적으로 독일 등 유럽 각국의 경쟁법적 전통은 오늘날 중요성이 떨어지고 있는 것이 사실이다.

미국과 유럽은 세계적으로 경쟁법 집행을 주도하고 있는 나라들로서 이들의 경쟁법 집행방향은 막강한 정치·경제력을 배경으로 탄탄한 이론적 기반과 풍부한 사례까지 갖추고 이른바 글로벌 스탠다드(global standard)로 인식되면서 세계적으로 경쟁법 집행을 주도하고 다른 나라들에 큰 영향을 미치고 있는 것이 사실이다. 특히 미국을 중심으로 한 이들 선진국들의 기준에 부합

---

41) 이러한 분류는 세계적으로 일반화된 것이지만, 여기에서는 특히 다음 논문에 따랐다. Eleanor M. Fox, "What is Harm to Competition? Exclusionary practices and anticompetitive effect" (2002), 70 Antitrust L.J. 371 참조.

42) EC 는 2004 년 이래의 현대화 조치와 공청회 및 토론 등을 종합하여 2008. 12. 3. 시장지배적 사업자의 배제적 남용행위에 대한 법집행 가이드라인(Guidance on its enforcement priorities in applying Article 82 (EC) to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings)을 발표하였다. 이 가이드라인에서 EC 는 배제적 남용행위에 대하여 경제적·효과주의적 방식에 의하여 경쟁법을 집행한다는 방침을 명백히 밝혔다. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/index.html 참조. 가장 최근인 2010 년 12 월에 개정된 수평적 협조협약에 대한 가이드라인(Guidelines for the assessment of horizontal cooperation agreements)도 마찬가지 입장을 취하고 있다. 따라서 이제 미국과 유럽 간의 차이는 문제된 행위의 경제적 효과를 측정하고 판단하는 구체적 기준과 방법에 있을 뿐이라는 사실이 분명해졌다.

하는 것이 일견 세계화의 길로 인식되는 경향도 부인할 수 없다. 다만 1990 년대 이래 미국 독점금지법 집행이 국제적으로 열세에 처하고 있는 자국의 경제발전을 우선한 나머지 일반적 타당성에 대한 고려에 진지하지 못하게 되는 경향을 일부 보이는 점은 우려할만하다고 보인다. 즉 1990 년대 이래 크게 강화된 미국의 국제카르텔 제재의 진정한 지향점이 무엇인지 그리고 전체적인 독점금지법 집행방향이 과도하게 보수적인 경향을 띄는 것이 아닌지[43]에 대한 우려가 제기되고 있다. 하지만 그럼에도 불구하고 지금까지 발전한 경쟁법 이론과 집행이 상당부분 단단한 과학적인 연구성과에 기반하고 있기 때문에, 근본적인 흔들림이 초래될 것으로 보이지는 않는다. 따라서 우리나라에서 가장 중요한 참고대상으로 삼는 경향이 가까운 시일 내에 바뀔 가능성은 크지 않다.

한편 아직까지 주류를 형성하고 있지는 못하지만, 경제규모로 보나 수로 보나 무시할 수 없는 체제전환국과 아시아 등 개발도상국들의 경쟁법 집행방향은 구미와 상당히 다른 것이 현실이다. 즉 이들 국가들의 경쟁법 집행은 미국과 유럽과 같이 시장경쟁 내지 소비자 후생에 미치는 영향에 대한 분석을 기준으로 독점력 남용, 경쟁제한적 기업결합, 카르텔 등과 같은 전통적인 경쟁법 영역에서의 행위를 규제하기보다는 오히려 추상적인 공정성(fairness)을 기준으로 불공정거래행위를 규제하는데 초점을 둘 뿐 아니라, 그 집행목적으로도 비경제적인 다양한 목적을 함께 추구하는 것이 일반적이다.[44] 소비자 후생을 우선하는 전통적인 경쟁법 관점에서는 위와 같은 태도에 대하여 경쟁법을 경제적인 시장성과를 증진하기 위한 것이라기보다는 시장에서의 행태적 정의를 실현하는 것으로 변질시켰다는 비판을 하기도 한다.[45]

그러나 개발도상국들의 위와 같은 경향은 아직 경제발전이 선진국 수준에

---

43) 대표적인 예로, 공화당 부시정권 말기에 미국 법무성이 FTC 의 반대에도 불구하고 매우 보수적인 '단독의 위반행위에 대한 셔먼법 제 2 조 집행방향에 대한 보고서(Competition and Monopoly : Single Firm Conduct Under Section Two of the Sherman Act)'를 채택하였다가, 독점금지법 집행에 비교적 적극적인 민주당 오바마 정부 출범과 함께 2009 년 이를 폐기한 사건을 들 수 있다.

44) ICN 이 회원국들을 대상으로 조사한 결과에 따르면, 무려 10 가지의 다양한 경제적·비경제적 목적이 제시되었다. International Competition Network, Report on the Objectives of Unilateral Conduct Laws, Assessment of Dominance/Substantial Market Power, and State-Created Monopolies, Presented at the 6th Annual Conference of the ICN, 2007, Annex A 참조. Available at http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc353.pdf.

45) Lawrence S. Liu, In Fairness We Trust?-Why Fostering Competition Law and Policy Ain't Easy in Asia (October 19, 2004). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=610822.

이르지 못한 상황에서 미시적인 시장경쟁의 활성화와 미성숙 상태에서의 거시적인 국가경제 발전과의 상관관계가 분명히 규명되지 않았기 때문으로도 볼 수 있다.[46] 즉 다수 선진국과 한국 등의 경험을 거울삼아 강력한 산업 및 무역정책을 통한 경제성장을 최우선으로 하는 이들 국가에서 경쟁정책은 이와 상충하는 것으로 보일 수 있다. 기술과 자본의 축적이 미흡한 상태에서 경쟁상 우위를 가진 기업에게 사업의 자유를 보장하는 경향을 띄게 마련인 경쟁법을 본격적으로 집행할 경우, 국가경제의 자주적 발전에 도움이 되지 않을 수 있다는 우려도 있다. 이와 함께 경쟁법의 본격적 집행에 필요한 인적·물적 기반이 아직 충분히 갖추어져 있지 않다는 점, 그에 소요되는 막대한 비용을 감당하기 어렵다는 점, 그리고 비교적 적은 자원으로 수많은 위반행위들을 일일이 면밀하게 분석하는 것은 비효율적이라는 점 등의 고려사항도 함께 작용하는 것으로 볼 수 있다. 이와는 별도로 이들 국가에서는 경제적 효율성의 증진 외에도 정치·사회적으로도 민주화와 사회통합이라는 필요가 절실한 상태이기 때문에 오로지 단기적인 경제적 효율성만을 기준으로 경쟁법을 집행하는 것은 무리라는 지적도 상당한 설득력을 얻고 있다. 한편 이러한 입장과는 반대로, 과거와 달리 세계화가 크게 진전된 현재의 국제적 경제환경에서는 경제개발 초기단계부터 경쟁법과 경쟁정책을 도입·집행하는 것이 장기적으로 유리하다는 주장도 있다.[47]

개발도상국의 경제발전에 대한 경쟁정책의 역할 내지 기여도에 관하여는 많은 논란이 있으며, 특히 많은 개발도상국들이 한국 등의 예를 참고하여 강력한 산업정책을 선호하는 상황에서 이는 쉽게 답하기 어려운 문제이다.[48] 한국의 예에서도 보이듯이 시장기능이 정상적으로 작동할 수 있는 여건이 갖추어지지 않은 상태에 해당하는 경제개발 초기단계에 선진국 수준의 경쟁법을 전면적으로 시행하는 것은 적절하지 않을 수 있다. 실제로 대부분 개발도상국들이 우려하는 것도 이러한 측면인 것으로 보이고, 이러한 점에서 충분한 경쟁능력을 갖춘 자국 기업들의 시각에서 경쟁법의 전면적 시행을 원하는 선

---

46) 경쟁법과 경제발전과의 관계에 대한 논의는 1980 년대부터 계속되었지만, 특히 WTO 에서의 규범화 노력이 본격화된 2000 년대 초부터 가속되었다.

47) 허선, 전게서, pp. 80~82, pp. 226~229 참조.

48) 2009. 7. UNCTAD 는 경제개발에 있어서 경쟁정책과 산업정책의 관계에 대하여 정부 및 전문가 연례회의를 하였는데, 이 때 발표된 사무국 보고서와 참가국들의 보고서를 참고하면 좋을 것이다. 사무국 보고서는 http://www.unctad.org/en/docs/ciclpd3_en.pdf 참조.

진국들과 마찰을 빚어온 것이 사실이다. 뒤에서 보는 것과 같은 한국 경쟁법에 대한 관심도 실제로는 산업정책과의 관련성을 바탕으로 하고 있는 면도 있다. 결국 중요한 것은 현재 자신의 상황을 정확히 평가하고 가장 적절한 수준의 집행방향을 정립하고 꾸준히 조정하는 것이라 할 수 있다.[49)]

어쨌든 현재로서는 미국과 EU 의 경쟁정책이 세계적인 논의를 주도하고 체제전환국 내지 개발도상국들이 나름의 경제수준과 거시적 경제정책에 맞춘 수준과 방향의 경쟁정책을 펼침으로써 크게 3 가지 상이한 경향이 나타나고 있는 실정이다. 그러면서도 경제적인 여건이 수용할 수 있는 한에서는, 경쟁정책의 방향이 경제적 효율성을 우선하는 방향을 점차 이동하는 추세에 있다고 할 수 있을 것이다. 이러한 면에서 한국은 좋은 발전사례라 할 수 있다.

3) 한국의 경쟁법 집행방향의 변화

한국의 경우 일본의 영향을 강하게 받아 이른바 개발도상국형의 경쟁법 집행수준에서 본질적으로 탈피하지 못하였다는 것이 종래의 일반적인 평가였고, 이에 대하여는 앞에서 구체적으로 살펴보았다. 그러나 앞에서 지적하였듯이, 2000 년대의 제 4 기 이래로 한국의 경쟁법 집행은 빠른 속도로 EU 의 것에 가깝게 변화하고 있으며 부분적으로는 미국 수준에 근접하는 모습도 보이고 있다. 이러한 측면에서는 이미 세계화 내지 선진화의 성숙단계 초입에 막 들어서고 있다고 평가할 수 있을 것이다.

한편 2009 년의 금융위기 등을 계기로 이른바 워싱턴 컨센서스(Washington Consensus)[50)]의 종말과 대안 모색을 주장하는 목소리가 커졌다. 사실 그 전부터도 신자유주의의 유용성 논쟁이나 이념적 시비 등은 항상 있어왔다. 경제적 진보주의로 알려진 이러한 입장은 경쟁정책에 대하여도 비슷한 비판을 하는 경향이 있으며, 특히 최근의 금융위기를 계기로 목소리를 높이고 있다. 하지만 경제문제에 관한 보수주의나 진보주의의 논쟁과는 별도로, 적어도 한국의 입장에서는 기존의 국제적 경제질서가 줄 수 있는 혜택을 최대한 활용하여 현재의 위치에까지 발전해온 현실적 토대를 외면할 수 없을 것이다. 위의

---

49) 허선, 전게서, p. 82 면 참조.

50) 1990 년대 초 미국 정부, 학자와 IMF 등이 주축이 되어 정립한 경제정책 기조로서 규제완화, 민영화, 자본시장 자유화 등을 기조로 하며, 신자유주의의 토대가 된 것으로 알려져 있다.

논쟁에서 합리적인 지적을 겸허히 수용할 필요가 있는 것은 당연하지만, 이미 헌법상 원리로 정착된 시장경제원리를 어떻게 합리적으로 내면화시켜 잘 작동하도록 만들 것인지의 문제는 정치 또는 경제적 견해 차이와 무관하게 중요한 과제로 제기되는 것이다.

세계적으로 유례없이 탁월한 경제발전을 이룬 한국이 많은 개발도상국들에게 좋은 발전모델이 되고 있음은 주지의 사실이다.[51] 경쟁법의 영역에 있어서도 한국은 다른 개발도상국들의 좋은 모델이 될 수 있다고 생각된다. 체제전환국 내지 개발도상국들이 한국의 경쟁법에 관심을 갖는 이유는, 크게 세 가지로 생각해볼 수 있다. 무엇보다 한국이 빠르고도 성공적인 경제발전을 이루는 과정에서 경쟁정책이 적절한 기여를 하였다는 점에서, 이들은 경제발전을 위한 동력의 하나로서 경쟁정책의 역할에 대하여 주목하고 있다. 두 번째로, 또 다른 사례인 일본에 비하여 한국은 많은 나라들과 역사적으로 우호적인 관계를 유지하여 왔기 때문에 이들 나라에서 한국의 사례를 참고하는데 거부감이 덜하다고 할 수 있다. 마지막으로는 한국의 경쟁정책은 최근까지 재벌로 상징되는 경제력 집중의 문제를 해결하는데 상당한 역량을 투입하여 왔고 일정한 성과를 거둔 것으로 알려져 있다. 그런데 많은 체제전환국들의 신흥재벌이나 개발도상국들의 이른바 신흥 내지 화교재벌들도 상당한 경제력 집중의 문제를 야기하고 있는데, 이러한 문제에 대하여 참고할만한 사례가 한국을 제외하고는 세계적으로 많지 않은 것이 사실이다.

이와 같이 개발도상국에서 선진적인 경쟁법 집행을 이끌어낸 사례가 세계적으로 거의 없는 상태에서 한국 경쟁법이 이룬 성과는, 미국과 유럽에 비견되는 아시아 지역 내지 개발도상국 국가들을 포괄하여 제 3 의 경쟁법 집행 흐름을 창조해낼 수 있는 잠재력을 갖고 있다고 생각한다. 그에 따라 이하에서 보는 것과 같은 다양한 세계화 노력이 기울여져 왔고, 이는 지속적으로 확대될 것으로 전망된다.

---

51) 오늘날의 선진국들은 대부분 정부의 성공적인 경제개입과 유치산업(infant industry) 육성정책에 따라 경쟁력을 얻은 것이 사실이지만, 정부실패(government failure)의 위험 등을 감안하면 현 시대에는 이러한 정책방향을 바람직하다고 할 수 없다는 견해가 있다. Lachmann. The development dimension of competition law and policy, UNCTAD Series on Issues in Competition Law and Policy, 1999. 또한 한국, 일본, 대만 등의 급속하고도 성공적인 경제발전이 산업정책보다는 훌륭한 거시경제정책에 힘입은 요인이 더욱 크다고 하면서, 한국 등 동북아시아 국가들의 경제성장전략이 오늘날 국제경제 환경에서는 따라하기 힘든 것이라는 회의적 시각도 있다. Marcus Noland and Howard Pack, Industrial Policy in an Era of Globalization: Lessons from Asia, Institute for International Economics, 2003 참조. 그러나 이들도 한국의 발전이 좋은 성공사례로서의 가치를 가진다는 사실을 부정하지는 않고 있다.

7. 한국 경쟁법 및 경쟁정책의 세계화

마지막으로 한국의 경쟁법이 세계화되는 모습을 구체적으로 살펴보면서 지금까지의 논의를 정리하기로 한다. 한국 경쟁법의 세계화는 크게 3 가지 측면에서 관찰할 수 있다. 첫째, 공정거래위원회의 법집행이 상당히 선진화·세계화되고 있다. 특히 공정거래위원회의 카르텔 규제와 일부 시장지배적 지위 남용행위의 규제노력은 세계적으로도 수준 높고 강력하다고 알려져 있으며, 국제적으로 상당히 긍정적인 평가를 받고 있다. 이와 함께 외국의 글로벌기업에 대한 법 집행을 강화하는 한편 외국에 진출한 국내기업에 대한 교육노력도 기울이고 있다.

둘째, 공정거래위원회를 비롯한 한국의 많은 기관과 학계가 국제적인 경쟁법 논의에 참여하고 개발도상국 경쟁당국에 기술지원을 제공하고 있다. 한국 공정거래위원회는 현재까지 호주(2002), 멕시코(2004), 캐나다(2006) 등과 협력협정을 체결하였고 EU 를 포함한 20 개 가까운 국가들과 협력협정 체결에 대한 양해각서(MOU)를 맺었다. 다자간 협정에 있어서도 WTO, UNCTAD 와 OECD 에서의 경쟁법·정책 논의에 적극적으로 참여해왔을 뿐 아니라 특히 2002 년의 ICN 은 창립 시부터 주도적으로 참여하였다. 공정거래위원회가 1996 년부터 매년 개최한 경쟁정책 국제워크숍(International Workshop on Competition Policy)과 한국국제협력단(KOICA) 및 OECD-한국·아시아 지역센터와 협력하는 경쟁법 연수프로그램을 통하여 개발도상국 경쟁법 담당 공무원을 교육하는 것도 중요하다. 이러한 기회를 통하여 한국의 경쟁법 집행경험을 전수하는 것은 우리의 국제적 영향력을 높이는데 기여하고 있다고 평가된다. 나아가 2001 년부터 격년으로 개최하는 서울경쟁포럼도 아시아권에서 유력한 경쟁정책의 논의의 장이 되고 있다. 이러한 정부 차원의 노력과 함께 학계와 법조계도 빠른 속도로 세계화에 참여하고 있다. 경쟁법 관련학계는 2008 년 서울에서 개최된 국제경쟁법학회를 계기로 세계적인 학문토론에 본격적으로 나설 준비를 하고 있으며, 법조계 역시 각종 국제회의에 적극적으로 참여하는 모습을 보이고 있다. 특히 아시아경쟁법연합(Asia Competition

Association)과 같이 아시아지역에서의 경쟁법 연구와 토론을 도모하는 지역적 모임이 생기고 있는 것은 경쟁법 발전의 선두에 서있는 한국을 중심으로 한 아시아내 공동체 형성과 세계적 주역화에 촉매 역할을 할 수 있다고 생각된다.

셋째, 기업들이 외국 경쟁당국의 법 집행 경험 등을 통하여 세계적인 차원에서 적극적으로 경쟁법 순응의지를 형성하고 있다. 한국은 1998 년의 라이신 카르텔 사건, 1999 년의 비타민 카르텔 사건 등 초기의 주요 국제적 카르텔 사건에 일본과 함께 대기업들이 참여하여 미국 정부로부터 중한 제재를 받은 경험이 있다. 최근에도 반도체 담합사건으로 일부 기업의 임원들이 징역에 처해지고 국제항공운임 카르텔로 기록적인 벌금을 부과받고 있는 형편이다.[52] 그뿐 아니라 미국 등에서 카르텔에 대한 엄청난 민사손해배상사건에도 다수 연루되어 있다. 그러한 사건들을 한국 기업들의 피해사례로 여기는 시각도 있으나, 본질적으로는 경쟁법을 준수하는 윤리경영의 체질을 키우지 않으면 세계적인 기업으로 도약하는데 한계가 있음을 깨닫게 해주는 계기로 삼아야 할 것이다. 최근 많은 기업들이 공정거래법 등의 자율준수프로그램(compliance program)을 중심으로 많은 개선노력을 하는 것은 무척 다행스럽다. 어쨌든 이런 사건들을 한국 기업들은 국내 공정거래법 뿐 아니라 미국과 유럽의 경쟁법에 대한 관심을 키우고 있으며, 특히 2008 년부터 한국의 최대 시장인 중국에 반독점법이 시행되면서는 더욱 그러하다.[53]

한국 공정거래법의 세계화를 살펴보면서, 이와 함께 생각해야 할 것은 과연 한국 공정거래법이 어떠한 방향으로 발전하고 세계화되어야 한국경제의 발전에 도움이 될 것인지와 그와 동시에 세계적으로 어떠한 기여를 할 수 있을 것인지의 문제이다.

대내적으로는, 이미 상당부분 선진국 대열에 들어선 것으로 평가되는 한국 경제의 현실을 충분히 고려할 필요가 있다. 다시 말하면, 한국의 경우 경제발

---

52) 공정거래위원회에 따르면 2011 년 3 월 현재까지 우리 기업들은 미국 등 외국 당국으로부터 2 조 3 천억 원의 벌금(과징금)을 부과받았고, 미국에서는 10 여명의 임직원이 형사처벌을 받았다고 한다. http://www.ftc.go.kr/news/policy/competeView.jsp?news_no=987&news_div_cd=1&currpage=1&searchKey=&searchVal= 참조.

53) 흔히 중국의 경쟁법 내지 경제법에 불공정경쟁방지법(1993), 소비자권익보호법(1993), 가격법(1998), 입찰법(1999) 등 4 개 개별법을 포함시킨다. 이런 의미에서는 중국에도 오래 전부터 이미 경쟁법이 집행되었다고 할 수도 있으나 이는 단편적인 것에 불과하였고, 보통은 2008 년 보편적 체계를 갖추어 제정된 반독점법을 최초의 경쟁법으로 간주하고 있다.

전단계가 낮기 때문에 경쟁법을 본격적으로 시행하는 것이 시기상조라는 주장은 현재로서 적절하다고 보기 어렵다. 미국과 유럽의 경쟁법 발전역사를 살펴보면, 적어도 현재 한국 정도의 경제수준에 해당한다고 볼 수 있는 1980 년대를 전후하여서는 본격적으로 종전의 이른바 형식주의적 접근방식(form-based approach)에서 소비자후생에 중점을 두는 이른바 효과주의적 방식(effect-based approach)을 강화하는 방향으로 경쟁법 집행방향을 점진적으로 개선하여 왔다. 현 시점에서 한국은 과거의 정부주도 경제개발시책이 더 이상 유효하지 않으며 민간의 자율적인 발전동력이 경제발전을 주도하고 있다는데 대하여는 사회적으로 상당한 수준의 의견일치가 이루어진 것으로 보인다. 정부가 경제개발을 주도할 때에는 시장문제 해결의 양대 축에서 정부규제가 주도적 역할을 하여야 했으며 이때에는 경쟁법의 역할이 작을 수 밖에 없었다. 그러나 민간의 자유로운 사업활동이 절대적 역할을 하고 있는 지금에는 시장기능이 활성화되고 민간의 창의력이 발현되는 것이 발전의 핵심요소가 되어야 하고 그에 따라 경쟁법과 경쟁정책이 정상적으로 제 역할을 하는 것이 필수불가결한 요건이 될 것이다. 그렇다면 미국과 유럽의 본격적 경쟁법 집행경험을 참고하여 우리 나름의 방향을 보다 적극적으로 설정하고 집행하는 세계화의 과정은 우리에게도 큰 도움이 될 것으로 믿는다. 즉 이제는 종래의 형식주의적 법 집행을 지양하는 2000 년대 초 이래의 변화의 계기를 실질화하여 보다 수준높고 경제발전에 대한 기여도를 높일 수 있는 경쟁정책의 내용과 방향을 모색하여야 할 때이다. 그를 위한 방법의 하나가 오랜 기간의 민주화와 경제성장을 통하여 축적된 시장의 자정기능과 사법시스템을 믿고 공정거래법에 의한 정부의 섣부른 간섭을 자제하는 지혜를 발휘하는 것이라 생각한다.

대외적으로도 개발도상국을 중심으로 한 외국에의 기여를 역시 적극적으로 높일 필요가 있으며, 그 당위성에 대하여는 앞에서 살펴보았다. 세계적으로 새로이 경쟁법을 도입하는 국가들의 다수가 EU 경쟁법을 모델로 하는 것이 사실이지만, 적어도 아시아 지역에서는 한국의 경험이 그에 못지않은 참고가 될 것으로 생각한다. 아시아 지역에서는 지금까지 경제가 가장 발전되고 경쟁법 역시 제일 먼저 시행된 일본이 큰 영향을 미쳐왔다. 그러나 일본 독점금지법 집행의 정체와 비교되는 한국 공정거래법 집행의 발전을 계기로 적어도 경쟁법에 관한 한 개발도상국가들 관심의 상당부분이 한국으로 이동하는 상황이다. 예를 들어 태국 경쟁법은 한국 공정거래법을 모델로 제정되었으며[54)]

최근 중국 반독점법 역시 입법과정에서 한국법을 상당히 참고한 것으로 알려져 있다. 무엇보다 한국이 불공정거래행위에 대한 규제를 중심으로 하다가 1997 년 외환위기를 계기로 시장경제중심으로 경제운용의 기본 틀을 전환하면서 점차 부당공동행위 규제로 경쟁법 집행의 초점을 옮기는 한편, 2000 년대 들어 경제체질의 변화가 본격화되면서 전반적인 경제분석의 수준을 높이고 시장지배력 남용행위에 대한 규제를 강화해온 발전과정은 상당한 시사점을 제공할 것으로 생각한다. 이러한 점에서 한국 정부, 학계와 실무계에서 OECD 한국센터 등 다양한 논의의 장을 통하여 한국 공정거래법을 알리는 것은 큰 의미가 있고, 앞으로 한국의 관련 기관과 전문가들이 이러한 활동에 적극적으로 나설 필요가 매우 크다.

마지막으로, 세계의 경쟁법 내지 경쟁정책의 체계 속에서 한국이 어떠한 위치를 점하고 기여할 수 있을 것인지를 생각해볼 필요가 있다. 중국이 반독점법을 도입한 것은 무엇보다 중국 내부에 큰 영향을 미치겠지만, 세계적으로도 최대 경제단위가 경쟁법을 도입하였다는 점과 세계의 공장과 시장 역할을 하고 세계적 기업들이 몰려드는 나라에서 경쟁법이 시행된다는 점에서 엄청난 파급효과를 미치고 있다. 중국에 대한 경제의존도가 절대적이고 나날이 증가하고 있는 우리나라의 경우에는 말할 나위가 없다. 미국 및 유럽이라는 선진국 그룹과 구별되는 체제전환국 내지 개발도상국이라는 그룹을 상정해보면, 후자의 중심이 아시아에 있고 그 중심에 다시 중국이 존재한다는 사실을 부인하기 어려운 형편이다. 이는 경쟁법에 있어서도 마찬가지이다. 따라서 최근 중국의 반독점법 도입을 계기로 앞으로는 미국과 유럽 외에 중국을 중심으로 한 아시아 국가들이 세계적으로 경쟁법 집행의 중요한 한 축을 형성할 것으로 보이고, 이미 그러한 현상이 가시화되고 있다.

이러한 상황에서 한국 경쟁정책의 역할은 무엇인가? 무엇보다 한국이 세계적으로 유례없는 발전과정에 힘입어 선진국과 개발도상국이라는 두 그룹의 고민과 경험을 모두 포괄할 수 있는 드문 입장에 있는 점을 적극 활용해야 할 것이다. 미국과 유럽의 경쟁법 집행을 그대로 수입하는데 부담을 느끼는 중국에 대하여 한국의 경험과 이론을 전수하는 것은 큰 가치가 있다고 보인다.

---

54) 태국은 1979 년 반독점법(Price Fixing and Anti-Monopoly Act)을 폐지하고 대신 1999 년 제정된 태국 경쟁법(Trade Competition Act)을 만들면서, 주로 한국 공정거래법을 모델로 한 것으로 알려져 있다. 구체적인 내용은 Sakda Thanitcul, 전게논문 참조.

선진국들은 중국의 경쟁법 집행이 불투명하고 방향 역시 예측하기 어렵다는데 불만을 보이고 있으나, 동양의 정서와 지혜를 이해하고 접근하는데 한계가 있기 때문에 해결책을 찾는데 어려움을 겪고 있다. 이러한 사정에서 우리의 역할과 기회는 크다고 생각한다. 동시에 개발도상국 전체에 대하여도, 논의가 지지부진한 경제발전에 대한 경쟁정책의 역할이나 경쟁법 집행방법 내지 방향의 발전 등에 대하여 한국이 두 그룹 모두의 시각을 아우르는 적절한 조언자가 될 수 있을 것으로 본다. 그 외에도 미국·유럽과 아시아 국가들의 상이한 관점을 조율·조정하는 중간자적 역할에 대한 수요가 많기 때문에, 한국이 이를 충실히 수행할 수 있다면 세계 경쟁법의 발전에도 크게 기여할 뿐 아니라 한국 경쟁정책의 위상도 함께 클 수 있을 것으로 본다. 이러한 역할을 다하는 것이야말로 한국 경쟁법의 소임일 것이다. 물론 이를 위해서는 현재의 경제상황에 걸맞는 경쟁정책을 개발하고 펼쳐 경제발전을 견인함으로써 그만한 자격을 확보하는 것이 가장 중요할 것이다.